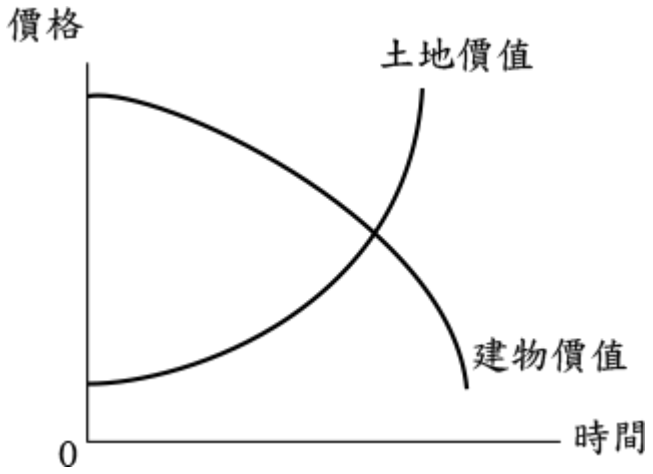
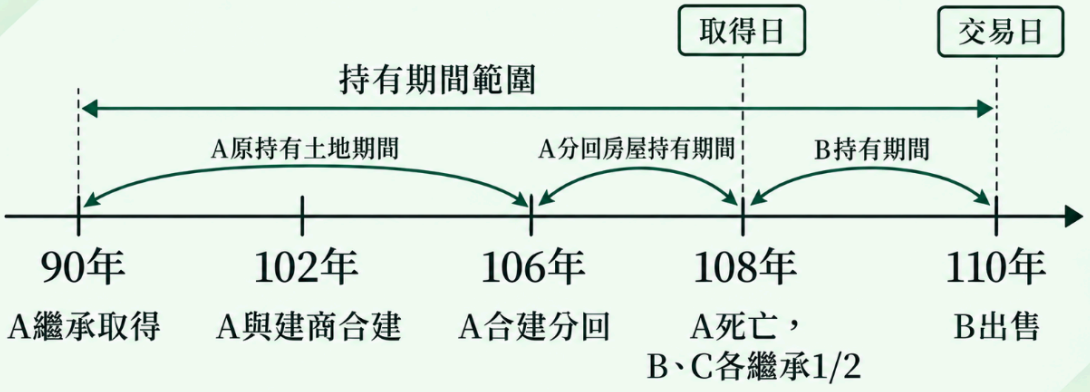

價格
土地價值
建物價値
時間
0

(一) 主要爭點

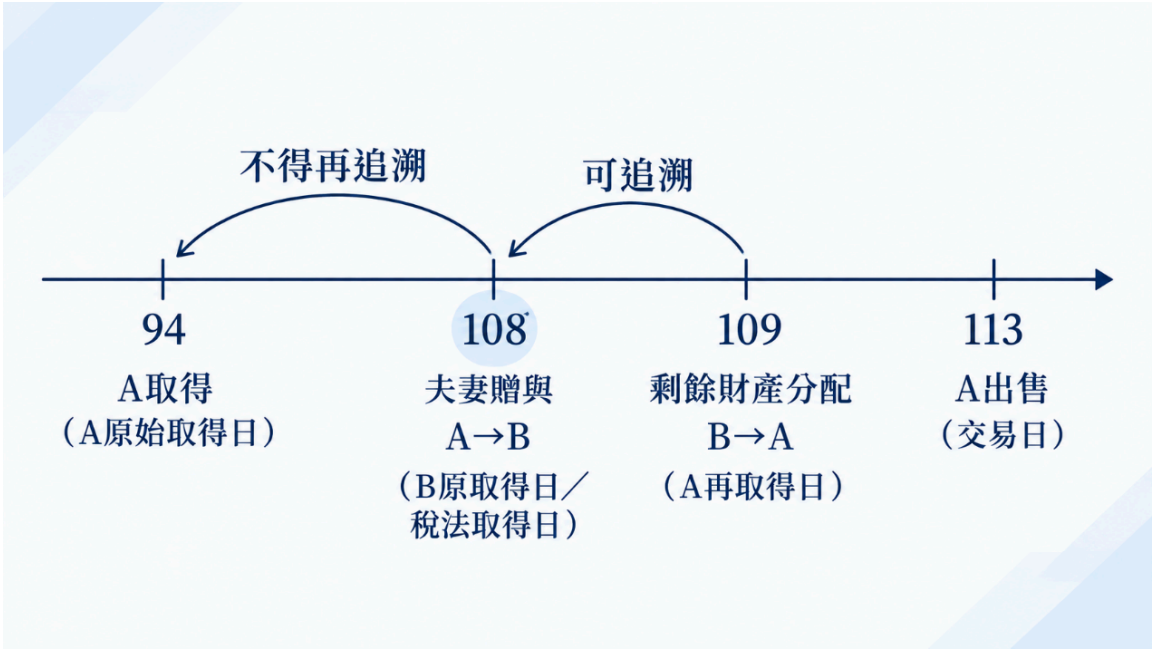
A因繼承取得原有土地	以原有土地與建商簽約合建	合建分得系爭房屋	A死亡，B與C繼承系爭房地	完成分割繼承登記，各取得1/2	C將其1/2贈與配偶D	B與D出售系爭房地	辦妥所有權移轉登記

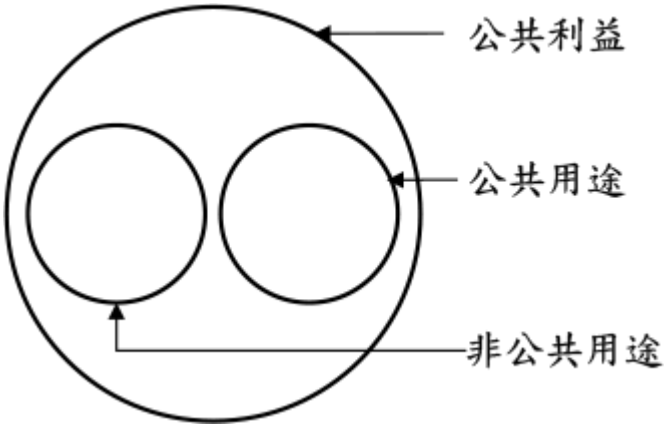
資料整理自：臺北高等行政法院111年度訴字第1314號判決、最高行政法院112年度上字第583號判決。



房地合一稅案例時間軸

高點來勝不動產曾榮耀老師，整理自財政部115年6月23日台財法字第11513917750號訴願決定（第11500139號）


不得再追溯
可追溯
94
108
109
113
A取得
（A原始取得日）
夫妻贈與
A→B
（B原取得日／
稅法取得日）
剩餘財產分配
B→A
（A再取得日）
A出售
（交易日）

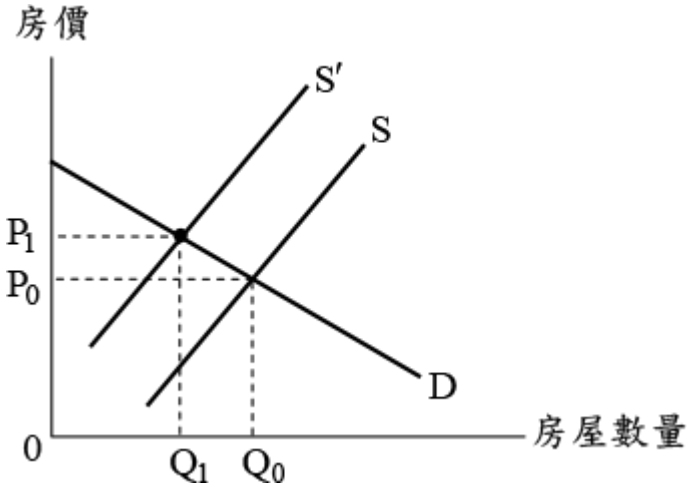

公共利益
公共用途
非公共用途

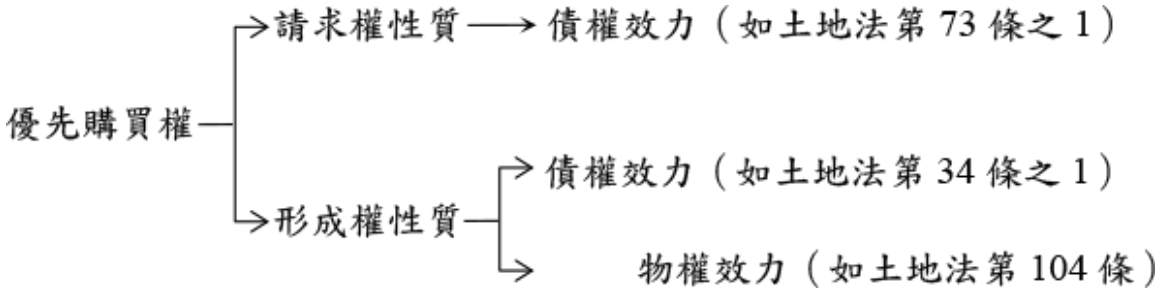
買房後才知道：簽約當天晚上發生自殺事件？

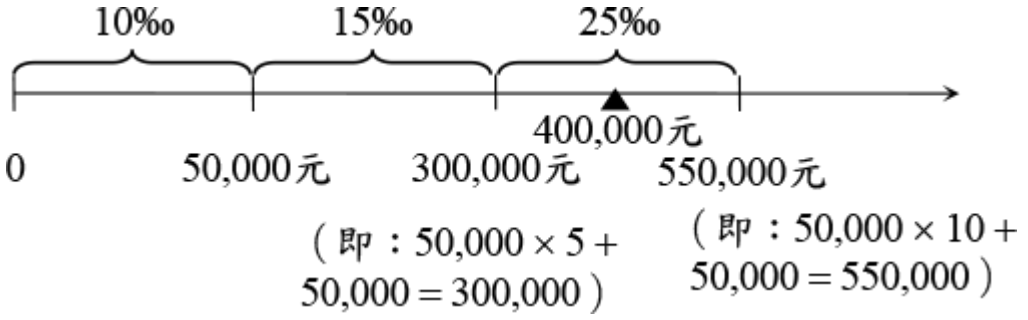
重點：凶宅資訊若未揭露，可能構成物之瑕疵，仲介亦可能違反調查、告知義務。

土地浮覆後，原所有權會當然回復嗎？

土地法第12條案例漫畫

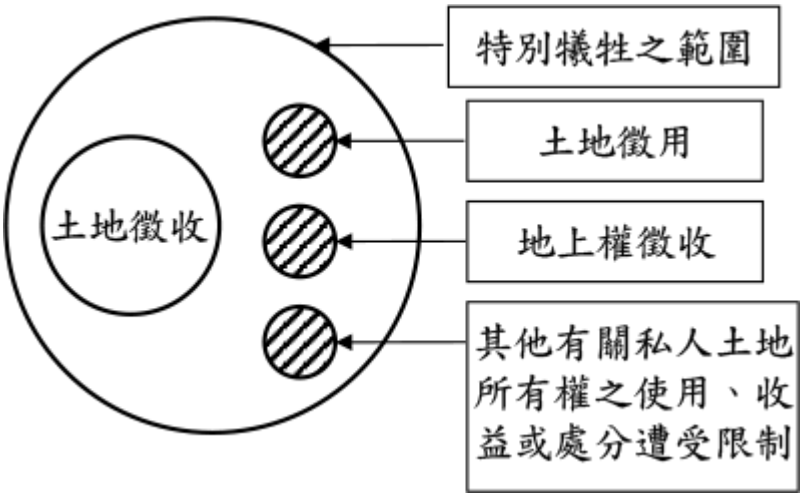

房價
S′
S
P1
P0
D
0
房屋數量
Q1
Q0


優先購買權
請求權性質
債權效力（如土地法第 73 條之 1）
形成權性質
債權效力（如土地法第 34 條之 1）
物權效力（如土地法第 104 條）


10‰
15‰
25‰
400,000元
0
50,000元
300,000元
550,000元
（即：50,000 × 5 + 50,000 = 300,000）
（即：50,000 × 10 + 50,000 = 550,000）

課稅分類 / 所屬組別	第 1 類 房屋稅條例第 5 條第 1 項第 1 款第 2 目 (1.5%~2.4%)		第 2 類 房屋稅條例第 5 條第 1 項第 1 款第 3 目起造人待銷售房屋持有在 2 年以內 (2.0%~3.6%)		第 3 類 房屋稅條例第 5 條第 1 項第 1 款第 4 目 (2.0%~4.8%)				
					3.1 起造人待銷售房屋 持有超過 2 年			3.2 除 3.1 起造人 以外適用 (分直轄市、非直轄市)	
	戶數	稅率	1 年以內 稅率	超過 1 年，2 年以內 稅率	超過 2 年，4 年以內 稅率	超過 4 年，5 年以內 稅率	超過 5 年 稅率	戶數	稅率
直轄市	4 戶以內 5~6 戶 7 戶以上	1.5% 2.0% 2.4%	2.0%	2.4%	3.6%	4.2%	4.8%	2 戶以內 3~4 戶 5~6 戶 7 戶以上	3.2% 3.8% 4.2% 4.8%
非直轄市								1 戶 2~4 戶 5~6 戶 7 戶以上	2.6% 3.2% 3.8% 4.8%

1948-1976
1989-1999
1994-2008
2012-2023
2024-2025
早期放領
因社經環境改變、公地公用原則停辦
早期放領分9期，13萬8,000公頃土地
專案放領
辦理臺大實驗林等農場放領
專案放領1萬1,600公頃山坡地
補辦放領
針對1976年以前有租約者全面補辦放領
補辦放領317公頃耕地、17公頃山坡地
合計放領約15萬公頃土地
停辦放領
2008年全面停辦
3次評估維持停辦
2012年 花東地區
2015年 宜蘭大南澳
2022年 花東地區
重啟放領
行政院2025年5月6日核示，有條件放領國有平地耕地
總統2025年11月21日宣布，重啟放領國有平地耕地、國有邊際養殖用地


特別犧牲之範圍
土地徵用
地上權徵收
其他有關私人土地所有權之使用、收益或處分遭受限制
土地徵收

$$= \frac{\text{工程費用} + \text{權利變換費用} + \text{貸款利息} + \text{稅捐} + \text{管理費} + \text{都市計畫變更負擔} + \text{容積獎勵及容積移轉所支付之費用（由實施者先行墊付）}}{\text{更新後總銷售金額}}$$

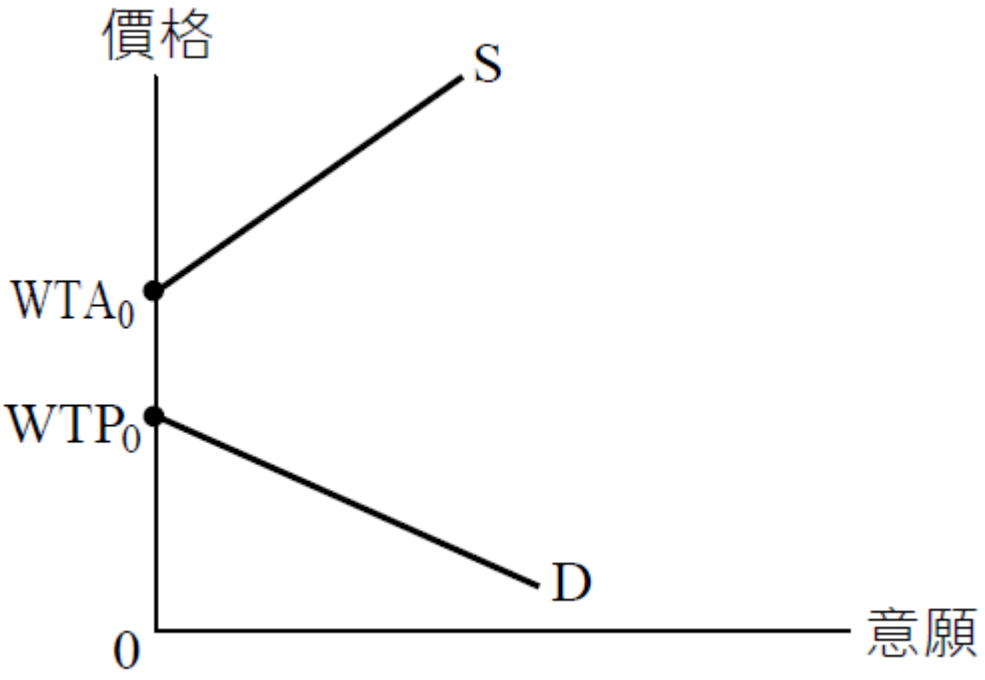
$$5\% \times \frac{3}{6} + 2\% \times \frac{2}{6} + 0\% \times \frac{1}{6} = 3.17\%$$

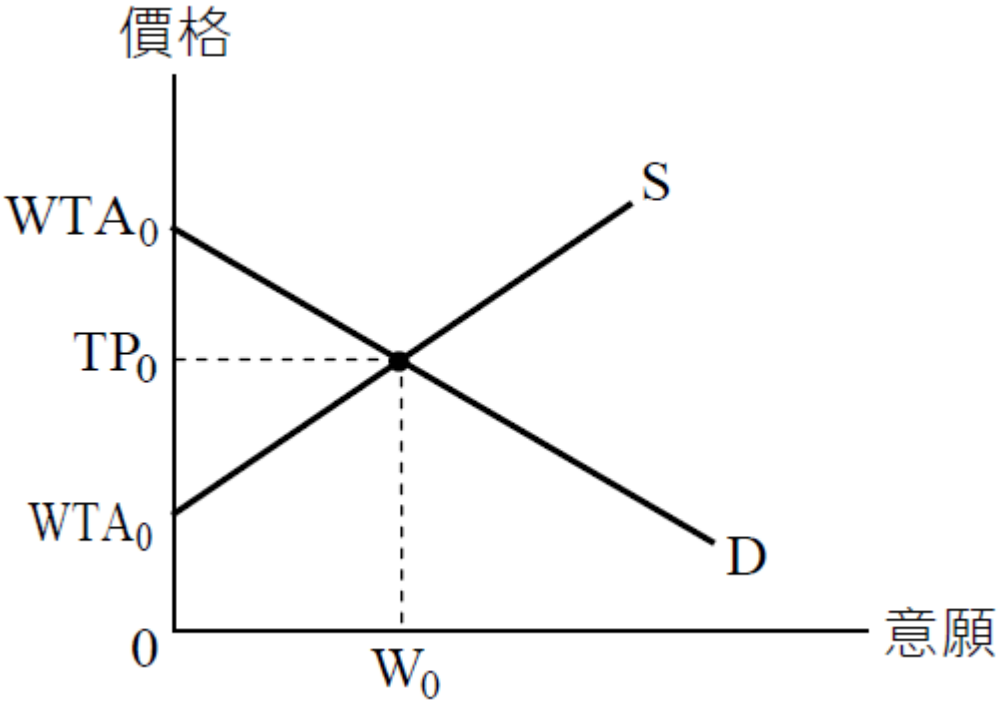
$$3.17\% \times \frac{5}{9} \times 3 + 3.17\% \times \frac{4}{9} \times 3 \times \frac{1}{2} = 7.4\%$$

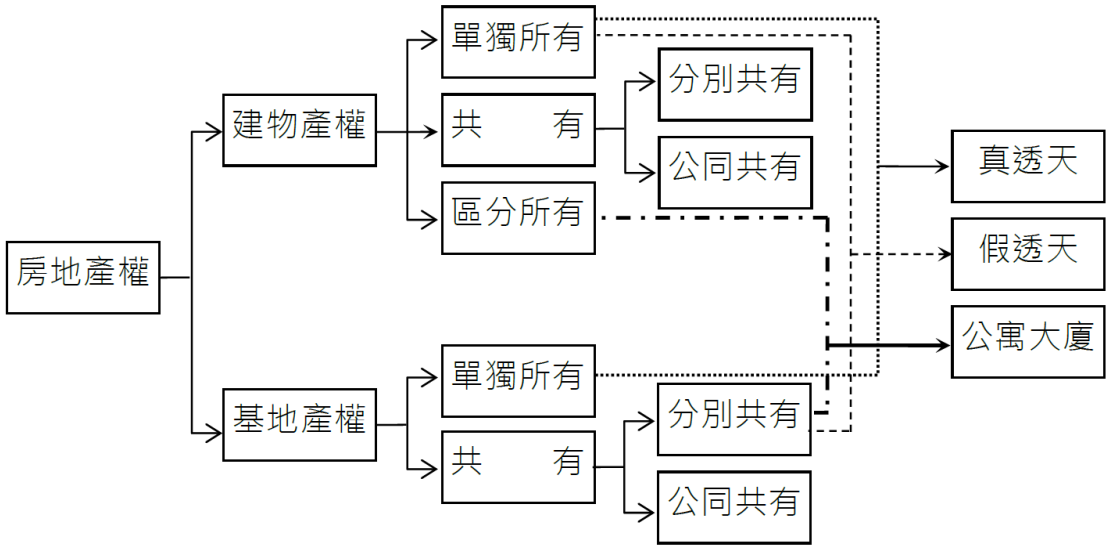
$$P = \sum_{K=1}^{n'} \frac{CF_K}{(1+Y)^K} + \frac{P_{n'}}{(1+Y)^{n'}}$$

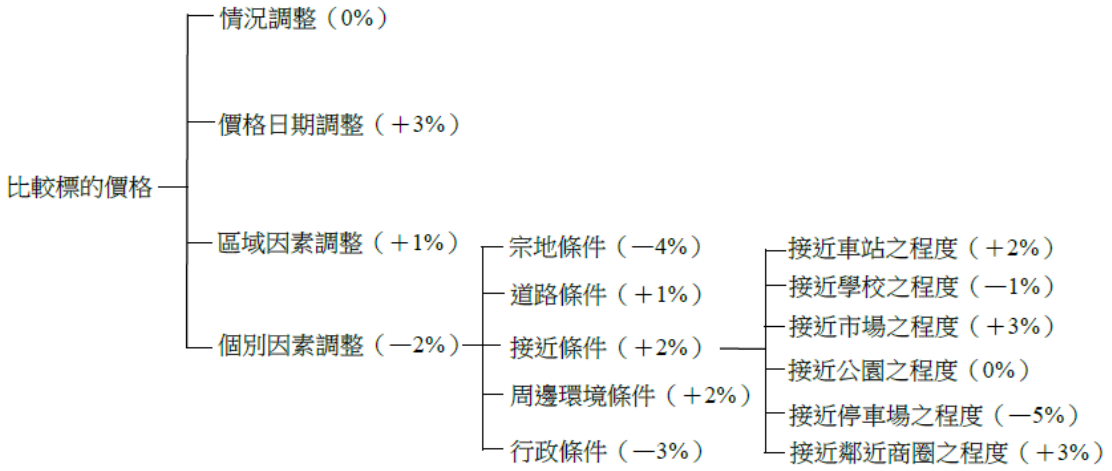
$$P = \frac{100}{1+5\%} + \frac{200}{(1+5\%)^2} + \frac{300}{(1+5\%)^3} + \frac{400}{(1+5\%)^4} + \frac{500}{(1+5\%)^5} + \frac{600}{(1+5\%)^5}$$

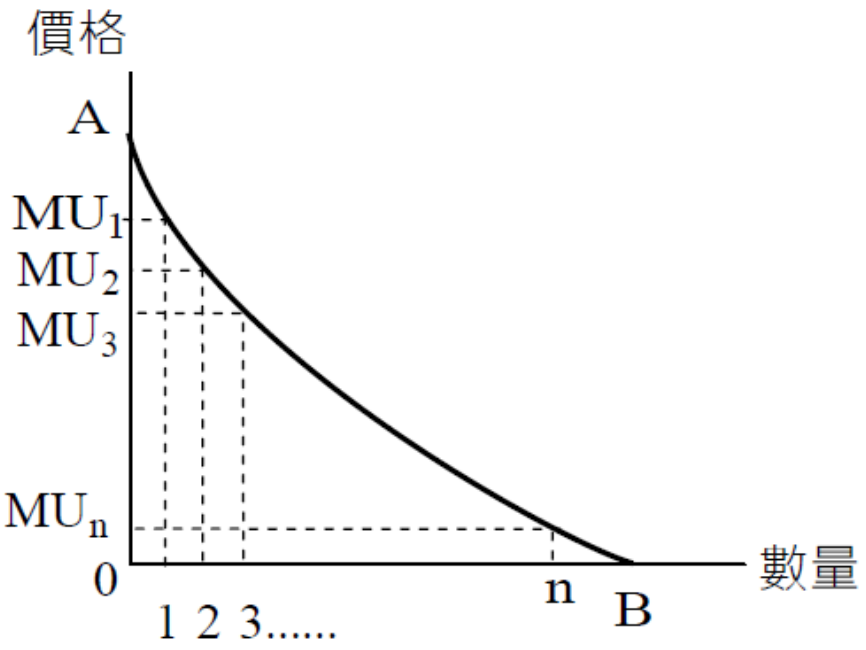
$$= 5,958$$

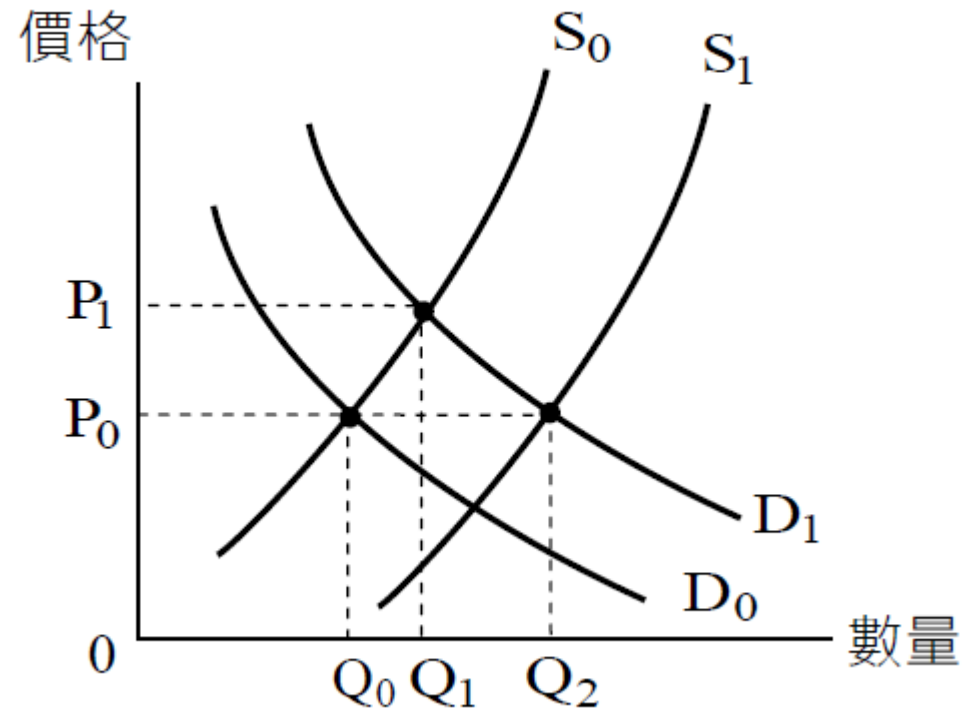

価格
S
WTA0
WTP0
D
0
意願

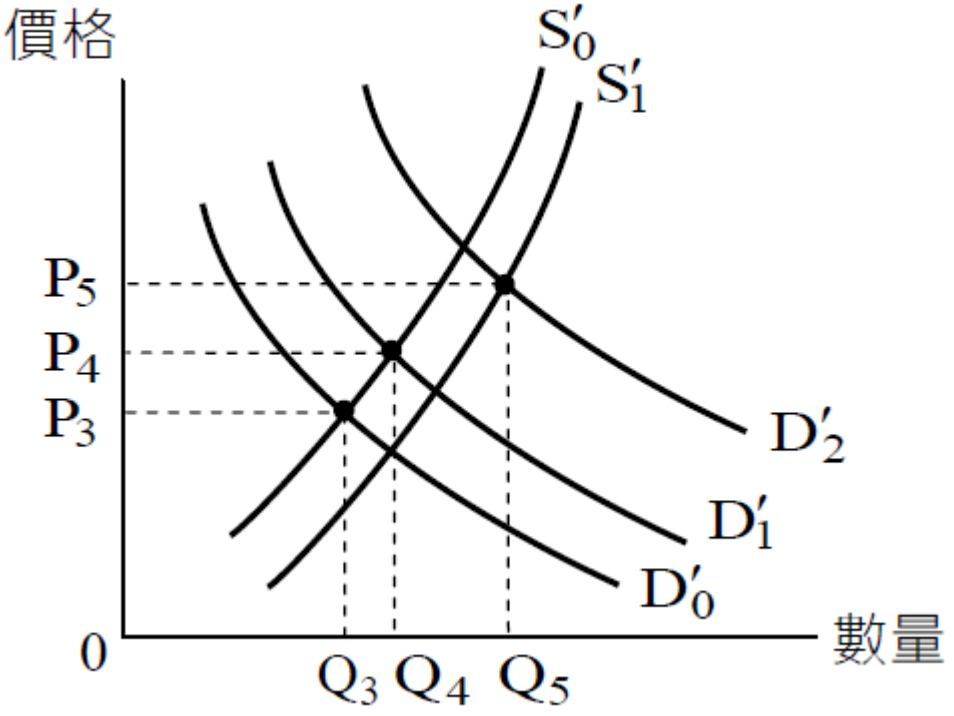

価格
S
WTA_0
TP_0
WTA_0
D
0
W_0
意願

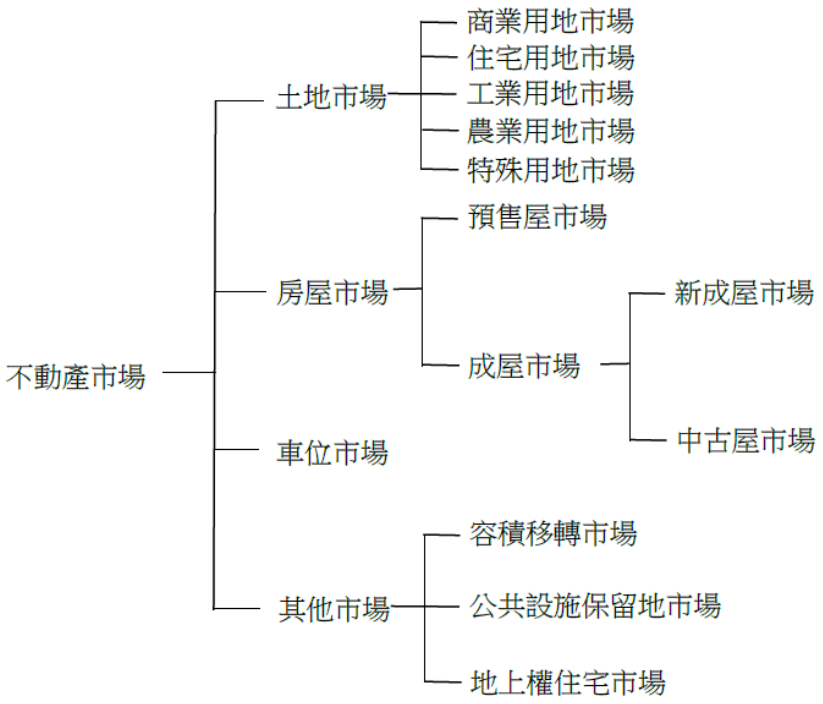

房地產權
建物產權
基地產權
單獨所有
共　　有
區分所有
單獨所有
共　　有
分別共有
公同共有
分別共有
公同共有
真透天
假透天
公寓大廈

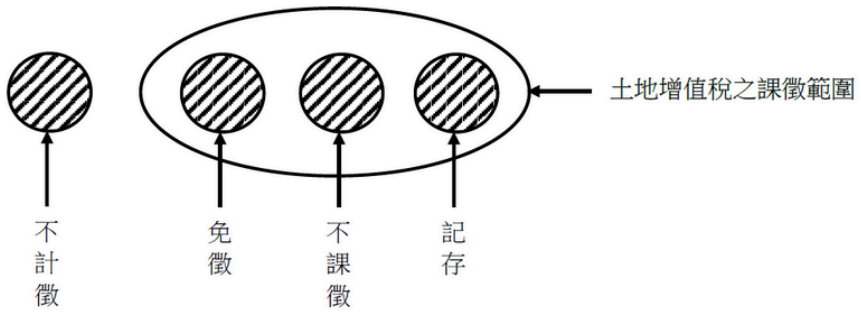

比較標的價格
情況調整（0%）
價格日期調整（＋3%）
區域因素調整（＋1%）
個別因素調整（—2%）
宗地條件（—4%）
道路條件（＋1%）
接近條件（＋2%）
周邊環境條件（＋2%）
行政條件（—3%）
接近車站之程度（＋2%）
接近學校之程度（—1%）
接近市場之程度（＋3%）
接近公園之程度（0%）
接近停車場之程度（—5%）
接近鄰近商圈之程度（＋3%）


價格
A
MU1
MU2
MU3
MUn
0
1 2 3.....
n
B
數量

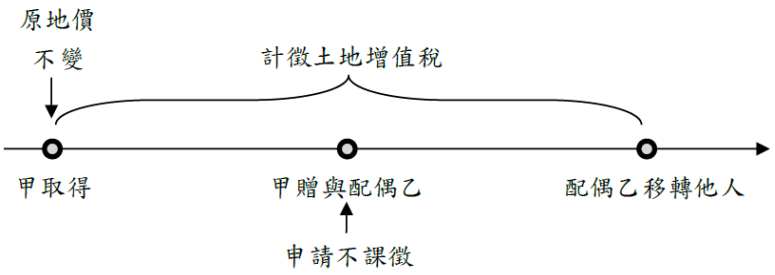

價格
S_0
S_1
P_1
P_0
D_1
D_0
0
Q_0 Q_1 Q_2
數量

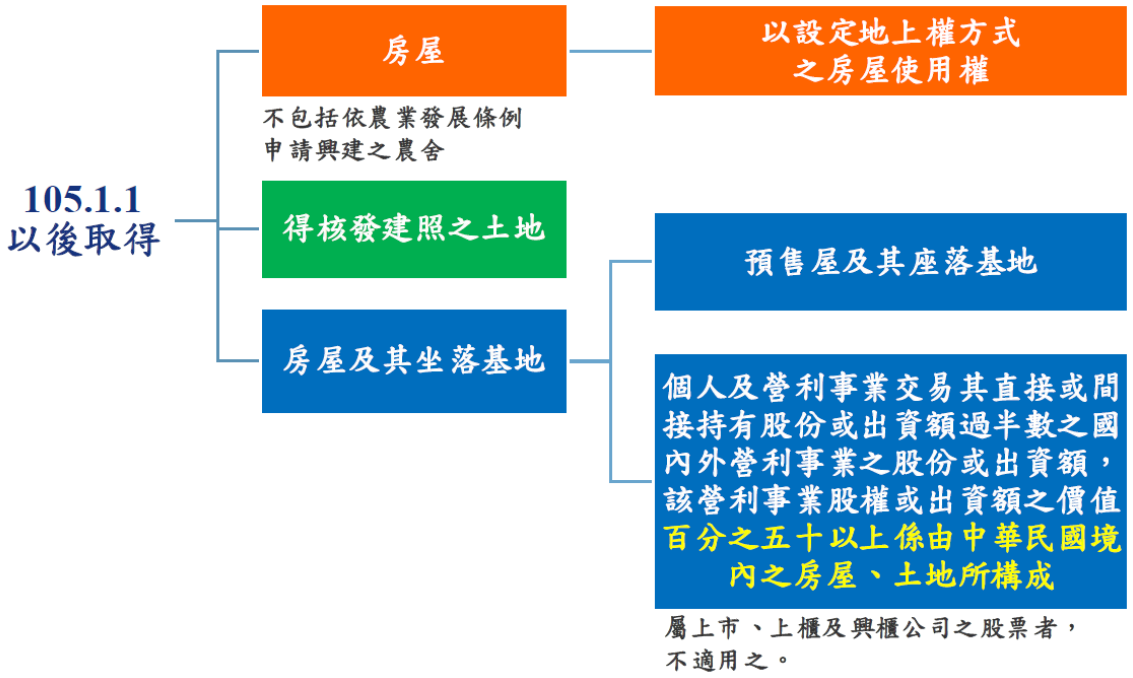

價格
S'_0
S'_1
P_5
P_4
P_3
D'_2
D'_1
D'_0
0
Q_3 Q_4 Q_5
數量

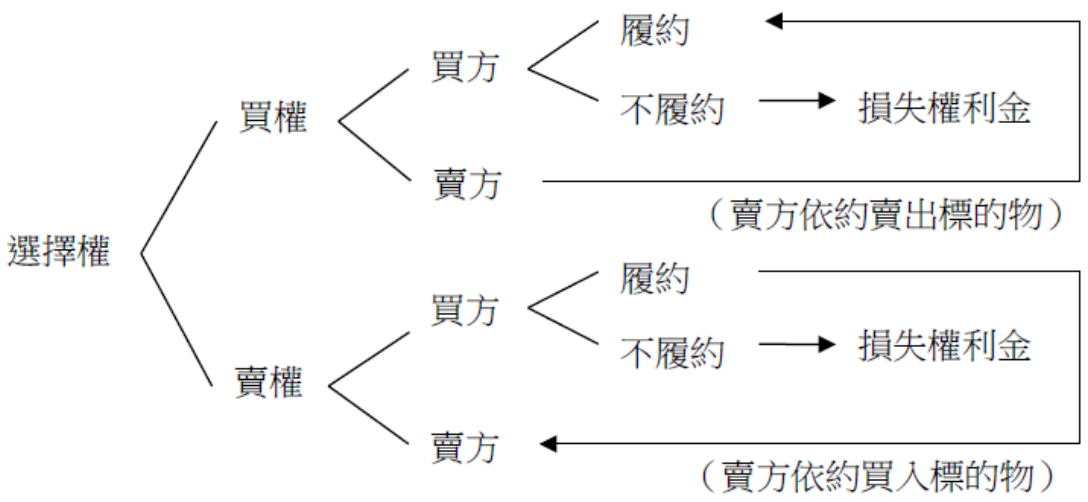

不動產市場
土地市場
商業用地市場
住宅用地市場
工業用地市場
農業用地市場
特殊用地市場
房屋市場
預售屋市場
成屋市場
新成屋市場
中古屋市場
車位市場
其他市場
容積移轉市場
公共設施保留地市場
地上權住宅市場

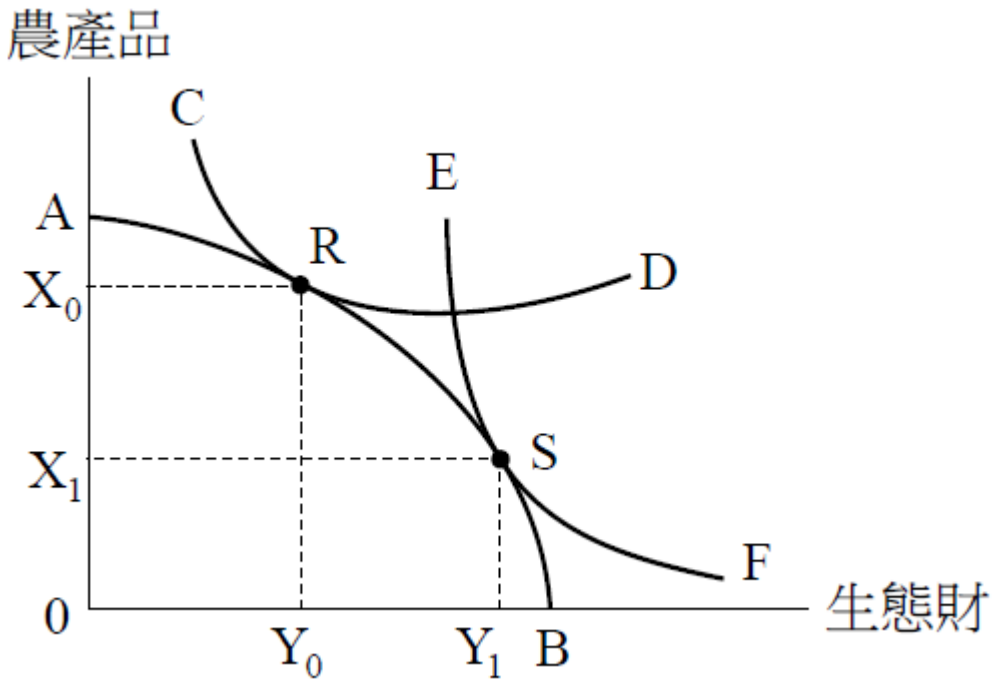

土地增值稅之課徵範圍
不計徵
免徵
不課徵
記存

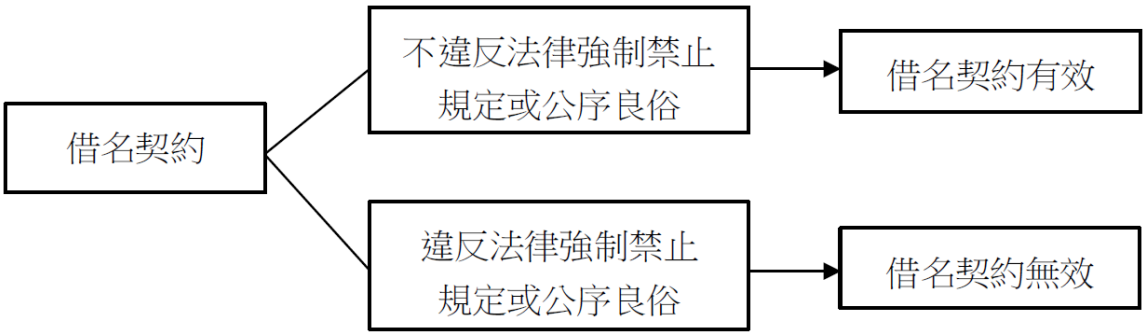
$$\text{交易單價}=\frac{\text{交易總價}-\text{車位總價}}{\text{交易建物總面積}-\text{車位總面積}}$$

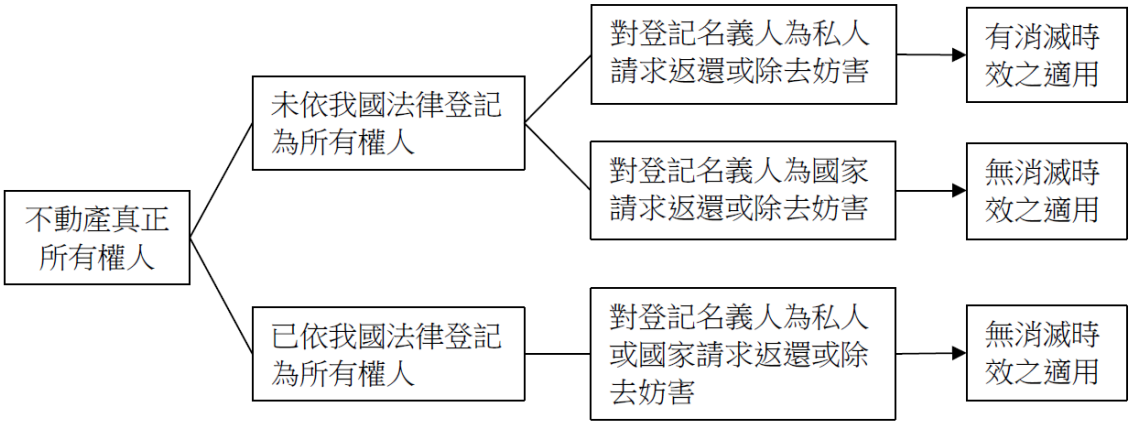

原地價
不變
計徵土地增值稅
甲取得
甲贈與配偶乙
配偶乙移轉他人
申請不課徵


105.1.1
以後取得
房屋
以設定地上權方式
之房屋使用權
不包括依農業發展條例
申請興建之農舍
得核發建照之土地
房屋及其坐落基地
預售屋及其座落基地
個人及營利事業交易其直接或間
接持有股份或出資額過半數之國
內外營利事業之股份或出資額，
該營利事業股權或出資額之價值
百分之五十以上係由中華民國境
內之房屋、土地所構成
屬上市、上櫃及興櫃公司之股票者，
不適用之。


選擇權
買權
賣權
買方
賣方
買方
賣方
履約
不履約
損失權利金
履約
不履約
損失權利金
（賣方依約賣出標的物）
（賣方依約買入標的物）


農產品
C
E
A
R
D
X_0
S
X_1
F
0
生態財
Y_0
Y_1
B


借名契約
不違反法律強制禁止
規定或公序良俗
借名契約有效
違反法律強制禁止
規定或公序良俗
借名契約無效


不動產真正所有權人
未依我國法律登記為所有權人
已依我國法律登記為所有權人
對登記名義人為私人請求返還或除去妨害
對登記名義人為國家請求返還或除去妨害
對登記名義人為私人或國家請求返還或除去妨害
有消滅時效之適用
無消滅時效之適用
無消滅時效之適用

114年發生繼承或贈與案件適用免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額之金額一覽表

單位：新臺幣元　　113年11月28日製表

項　　目			調整前	114年(調整後)
遺產稅	免　稅　額		1,333萬	1,333萬
	不計入遺產總額之金額	被繼承人日常生活必需之器具及用具	100萬	100萬
		被繼承人職業上之工具	56萬	56萬
	扣除額	配偶扣除額	553萬	553萬
		直系血親卑親屬扣除額	56萬	56萬
		父母扣除額	138萬	138萬
		重度以上身心障礙特別扣除額	693萬	693萬
		受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額	56萬	56萬
		喪葬費扣除額	138萬	138萬
	課稅級距	10%	5,000萬以下	5,621萬以下
		15%	超過5,000萬~1億	超過5,621萬~1億1,242萬
		20%	超過1億	超過1億1,242萬
贈與稅	免　稅　額		244萬	244萬
	課稅級距	10%	2,500萬以下	2,811萬以下
		15%	超過2,500萬~5,000萬	超過2,811萬~5,621萬
		20%	超過5,000萬	超過5,621萬

114年發生繼承或贈與案件適用免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額之金額一覽表

單位：新臺幣元　　113年11月28日製表

項　　目			調整前	114年(調整後)
遺產稅	免　稅　額		1,333萬	1,333萬
	不計入遺產總額之金額	被繼承人日常生活必需之器具及用具	100萬	100萬
		被繼承人職業上之工具	56萬	56萬
	扣除額	配偶扣除額	553萬	553萬
		直系血親卑親屬扣除額	56萬	56萬
		父母扣除額	138萬	138萬
		重度以上身心障礙特別扣除額	693萬	693萬
		受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額	56萬	56萬
		喪葬費扣除額	138萬	138萬
	課稅級距	10%	5,000萬以下	5,621萬以下
		15%	超過5,000萬~1億	超過5,621萬~1億1,242萬
		20%	超過1億	超過1億1,242萬
贈與稅	免　稅　額		244萬	244萬
	課稅級距	10%	2,500萬以下	2,811萬以下
		15%	超過2,500萬~5,000萬	超過2,811萬~5,621萬
		20%	超過5,000萬	超過5,621萬

（0012）登記次序：0000-000　　權利種類：普通抵押權
收件年期：民國000年　　字號：〇資字第000000號
登記日期：民國000年00月00日　　登記原因：法定
權 利 人：林＊＊
統一編號：N000*****0
住　　址：〇〇縣〇〇市〇〇里〇〇鄰〇〇路〇〇號
債權額比例：全部 ***1分之1***
擔保債權總金額：新臺幣**********3,680元正
擔保債權種類及範圍：擔保〇〇地方法院〇〇年度訴字第〇〇〇號判決共有物分割所生之金錢補償
權利標的：所有權
標的登記次序：0158　0159　0160　0161　0162　0163

地政事務

S0700000200

收件	日期	年 月 日 時 分	收件者章	
	字號	字第 號		

連件序別（非連件者免填）	共 件	第 件

登記費	元	合 計	元
書狀費	元	收 據	字 號
罰 鍰	元	核算者	

土 地 登 記 申 請 書

(1)受理機關	縣 建成地政事務所 臺北市 □跨所申請	資料管轄機關	縣 臺北市 建成地政事務所	(2)原因發生日期	中華民國 106 年 11 月 5 日

(3)申請登記事由（選擇打∨一項）	(4)登記原因（選擇打∨一項）
∨ 所有權第一次登記	∨ 第一次登記
□ 所有權移轉登記	□ 買賣 □ 贈與 □ 繼承 □ 分割繼承 □ 拍賣 □ 共有物分割 □
□ 抵押權登記	□ 設定 □ 法定 □
□ 抵押權塗銷登記	□ 清償 □ 拋棄 □ 混同 □ 判決塗銷 □
□ 抵押權內容變更登記	□ 權利價值變更 □ 權利內容等變更 □
□ 標示變更登記	□ 分割 □ 合併 □ 地目變更 □
□	□

(5)標示及申請權利內容 詳如 □ 契約書 □ 登記清冊 □ 複丈結果通知書 ∨ 建物測量成果圖 □

(6)附繳證件			
1. 身分證影本 1 份	4. 份	7. 份
2. 使用執照影本 1 份	5. 份	8. 份
3. 建物測量成果圖 1 份	6. 份	9. 份

(7)委任關係	本土地登記案之申請委託 王○文 代理。 複代理。 委託人確為登記標的物之權利人或權利關係人，並經核對身分無誤，如有虛偽不實，本代理人(複代理人)願負法律責任。代理人印

(8)聯絡方式	
權利人電話	02-00000000
義務人電話	
代理人聯絡電話	0900000000
傳真電話	
電子郵件信箱	
不動產經紀業名稱及統一編號	
不動產經紀業電話	

(9)備註	※非專業代理人代理申辦者，應於備註欄簽註如下： 本人未給付報酬予代理人，如有虛偽不實，願負法律責任。(申請人簽章) 本人並非以代理申請土地登記為業，且未收取報酬，如有虛偽不實，願負法律責任。(代理人簽章) 建築基地權利(種類)範圍：張三 所有權全部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　建物標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國000年00月00日　　登記原因：第一次登記
建物門牌：○○街○○巷○號
建物坐落地號：○○段　0000-0000
主要用途：店舖
主要建材：鋼筋混凝土構造
層　　數：014層　　總面積：****259.75平方公尺
層　　次：一層　　層次面積：****259.75平方公尺
建築完成日期：民國106年04月21日
附屬建物用途：陽台　　面積：*****15.59平方公尺
共有部分：○○段○○○○○-000建號**1,715.95平方公尺
權利範圍：****100000分之5038******
其他登記事項：（權狀註記事項）建築基地地號：○○段○○○－○地號
使用執照字號：○○○店使字第○○○號
主要建材：鋼筋混凝土構造
主要用途：本共有部分項目計有：梯廳、排煙室、門廳、陽台、安全梯、樓梯間、不鏽鋼水箱、機械空間、水箱等共計９項。
共有部分：○○段○○○○○-000建號**5,370.03平方公尺
權利範圍：****100000分之4007******
（含停車位編號１號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　２號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　３號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　４號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　５號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　６號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　７號　,權利範圍：****100000分之273******）
（　　８號　,權利範圍：****100000分之273******）
其他登記事項：（權狀註記事項）建築基地地號：○○段○○○－○地號
使用執照字號：○○○店使字第○○○號
主要建材：鋼筋混凝土構造
主要用途：本共有部分項目計有：安全梯、電梯間、停車管理員室、停車空間、停獎專用樓梯、發電機室、機車停車空間、台電配電場所、電錶室、電信配線架室、機械空間、防空避難室兼停車空間、水箱、消防蓄水池、消防機械室等共計１５項。
停車位共計：１２４位
其他登記事項：使用執照字號：○○○店使字第○○○號
（權狀註記事項）建築基地地號：○○段○○○－○地號
建築基地權利（種類）範圍：○○段○○○－○地號〈所有權〉２６９７／１００００〈內含車位基地持分８０／１００００〉

公告本縣林業用地禁止分割最小面積

中華民國 86 年 10 月 2 日八六彰府地測字第 181515 號公告
中華民國 103 年 3 月 27 日府地測字第 1030093685 號增修公告

主旨：訂定本縣都市計畫保護區之林地及非都市土地編定為林業用地之土地最小面積單位為 0.1 公頃，禁止再分割。

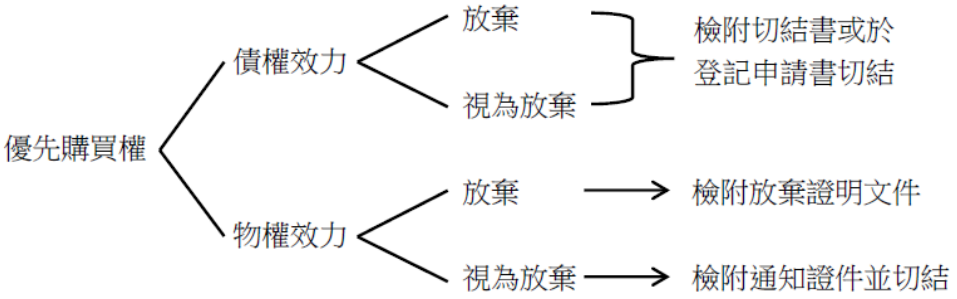
依據：土地法第 31 條及內政部 103 年 3 月 24 日台內地字第 1030112737 號函辦理。

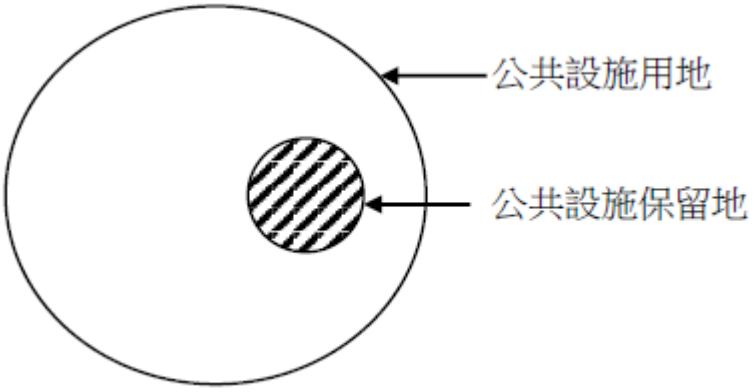
公告事項：

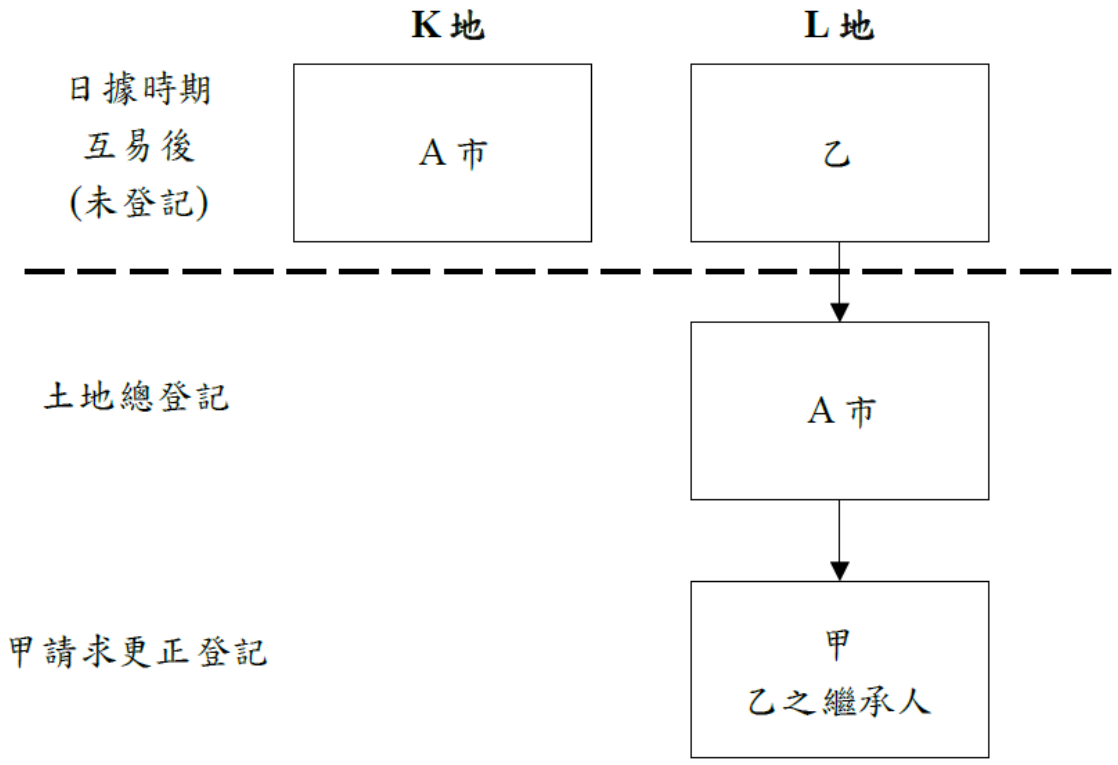
一、自本公告文張貼日起生效。

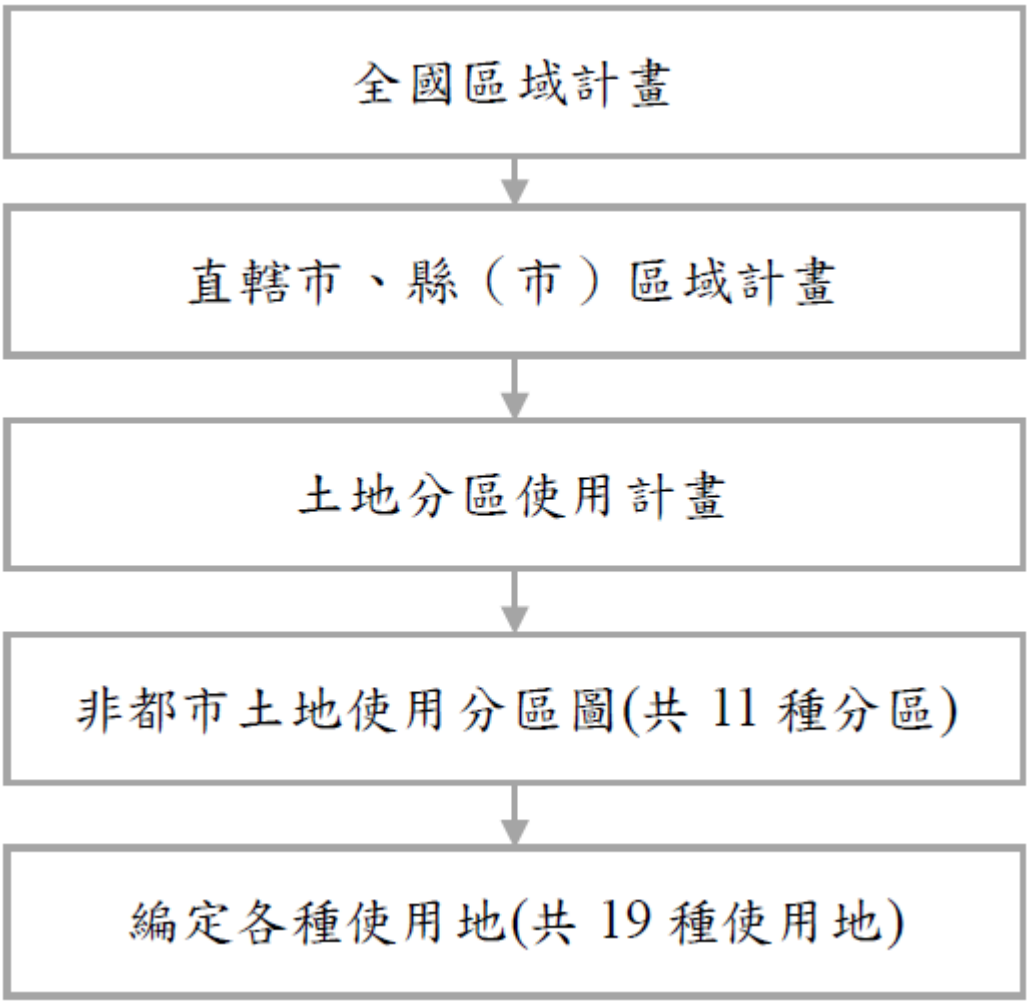
二、為維護本縣林業資源，防止用地不當使用，影響自然環境，依土地法第 31 條規定，本縣轄內都市計畫保護區之林地及非都市土地編定為林業用地之土地，訂定其最小面積單位為 0.1 公頃，禁止再分割。

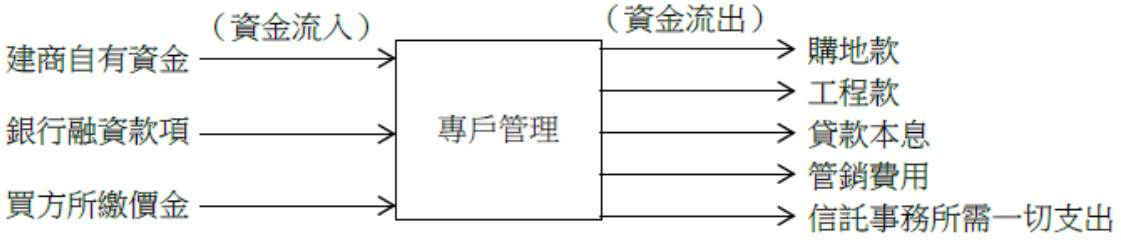
三、前項土地於財政部國有財產署依國有財產法第 52 條之 2 規定辦理國有土地讓售時得不受限制。

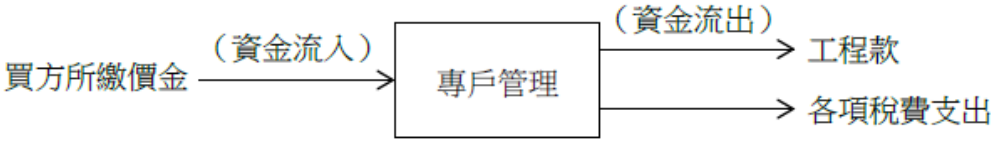

優先購買權
債權效力
放棄
視為放棄
檢附切結書或於
登記申請書切結
物權效力
放棄
檢附放棄證明文件
視為放棄
檢附通知證件並切結

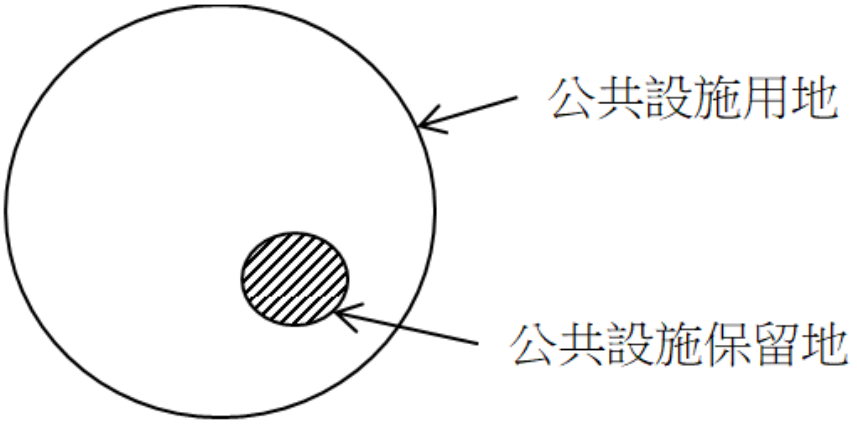

公共設施用地
公共設施保留地

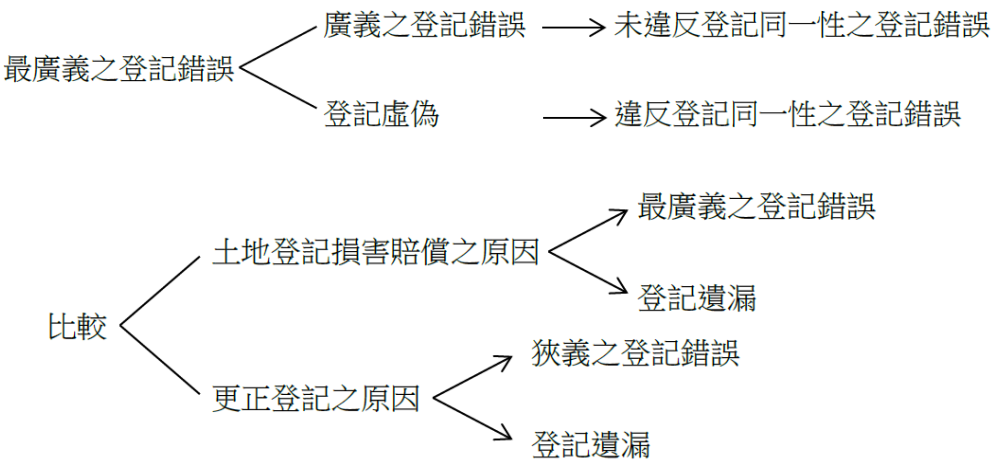

K地
L地
日據時期
互易後
(未登記)
A市
乙
土地總登記
A市
甲請求更正登記
甲
乙之繼承人


全國區域計畫
直轄市、縣（市）區域計畫
土地分區使用計畫
非都市土地使用分區圖(共 11 種分區)
編定各種使用地(共 19 種使用地)


（資金流入）
（資金流出）
建商自有資金
銀行融資款項
買方所繳價金
專戶管理
購地款
工程款
貸款本息
管銷費用
信託事務所需一切支出

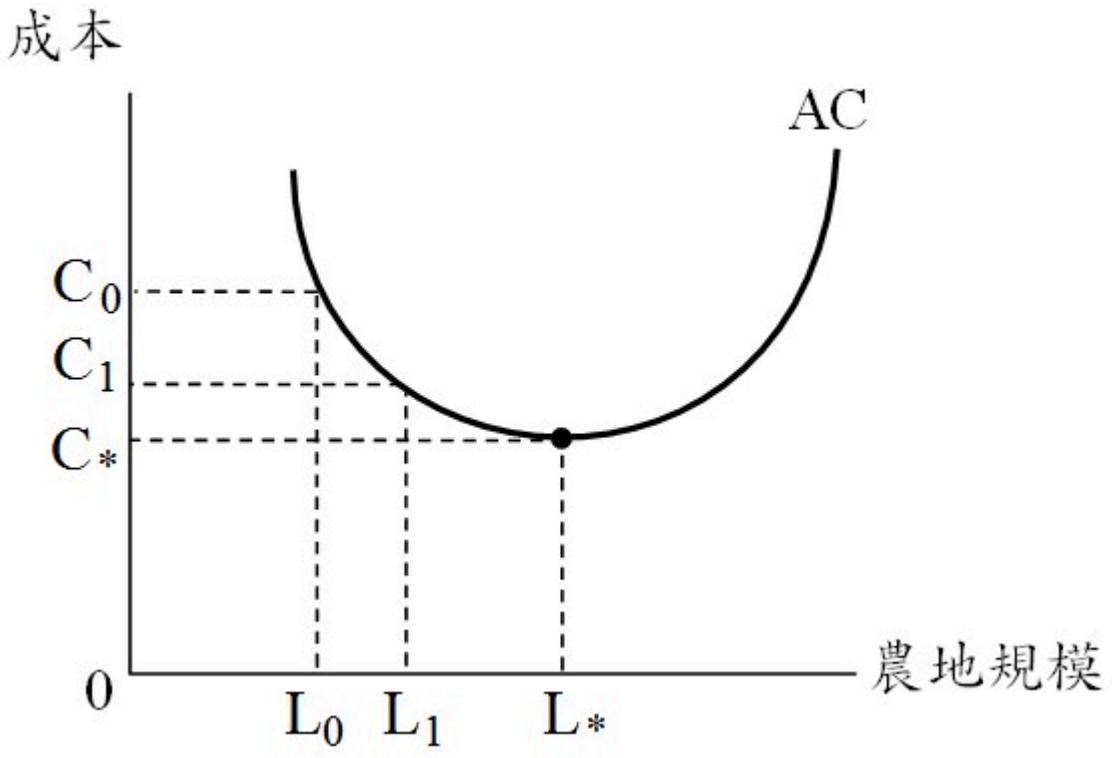

（資金流出）
（資金流入）
買方所繳價金
專戶管理
工程款
各項稅費支出


公共設施用地
公共設施保留地


最廣義之登記錯誤
廣義之登記錯誤
未違反登記同一性之登記錯誤
登記虛偽
違反登記同一性之登記錯誤
比較
土地登記損害賠償之原因
最廣義之登記錯誤
登記遺漏
更正登記之原因
狹義之登記錯誤
登記遺漏

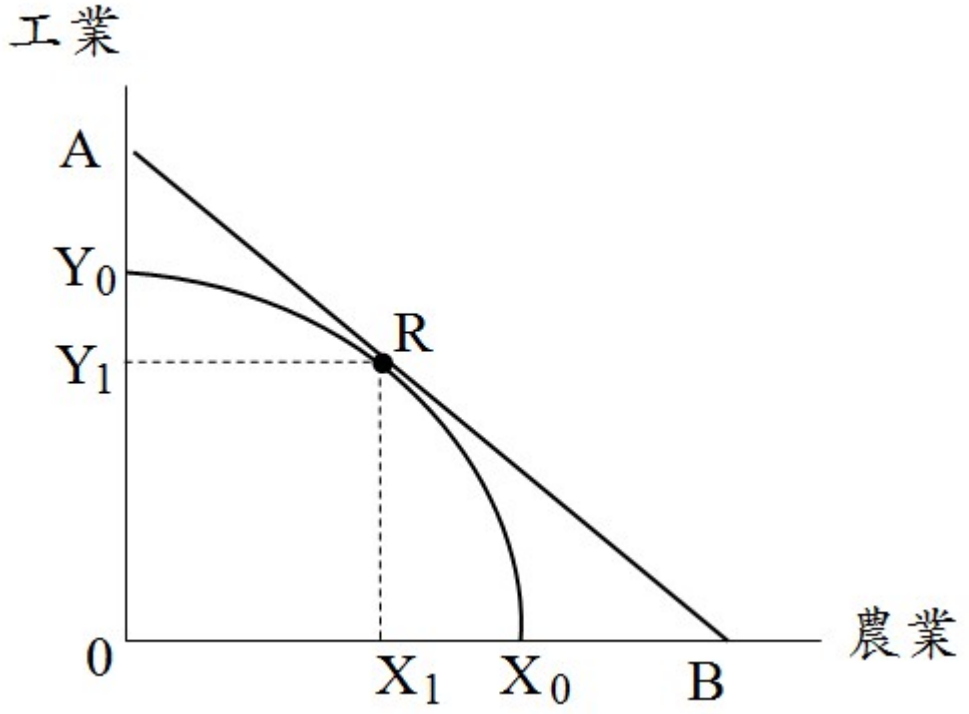
臺灣2050淨零轉型
四大策略 兩大基礎
轉型策略
能源轉型
風力、太陽光電
系統整合及儲能
新能源
(氫能、深層地熱、海洋能等)
產業轉型
高科技產業、傳統製造業
建築營造業、運具電氣化
食品農林、資源循環
生活轉型
綠運輸
電氣化環境營造
住商生活型態
(行為改變)
社會轉型
公正轉型
公民參與
(社會對話)
治理基礎
科技研發
淨零技術
負排放技術
氣候法制
法規制度及政策基礎
碳定價綠色金融

公正轉型
風電/光電
綠色金融
氫能
淨零
綠生活
前瞻能源
自然碳匯
電力系統
與儲能
資源循環
零廢棄
節能
運具電動化
及無碳化
碳捕捉
利用及封存
TAIWAN
2050
CO2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


成本
AC
C0
C1
C*
0
L0
L1
L*
農地規模

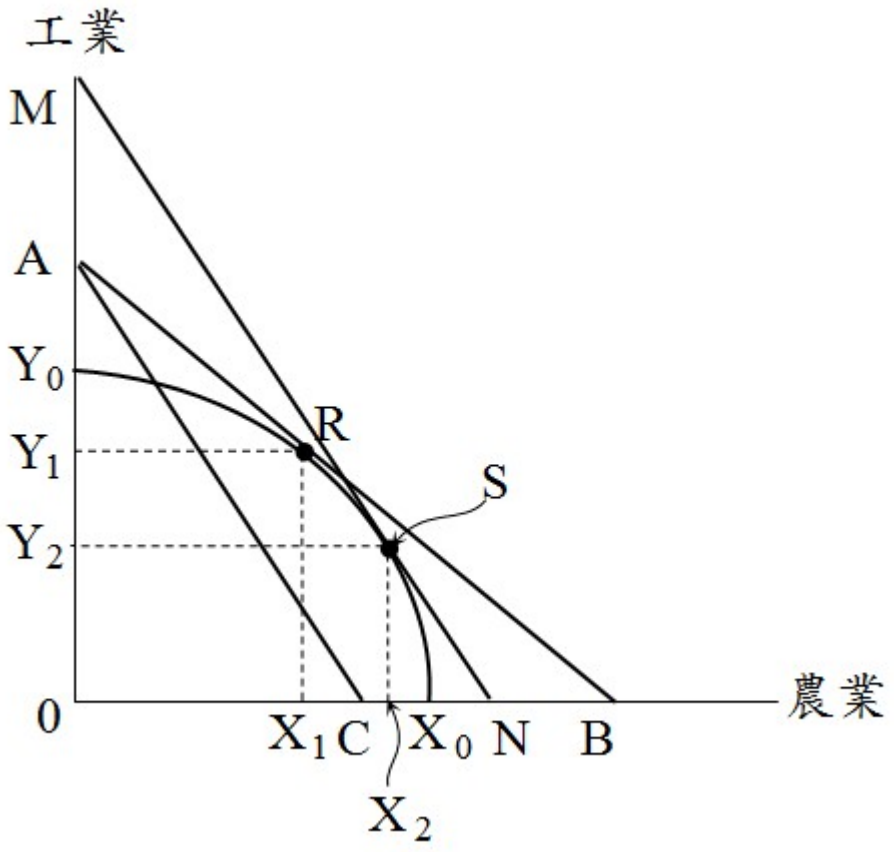
P'_0

$\overline{AB}$



$\overline{AC}$

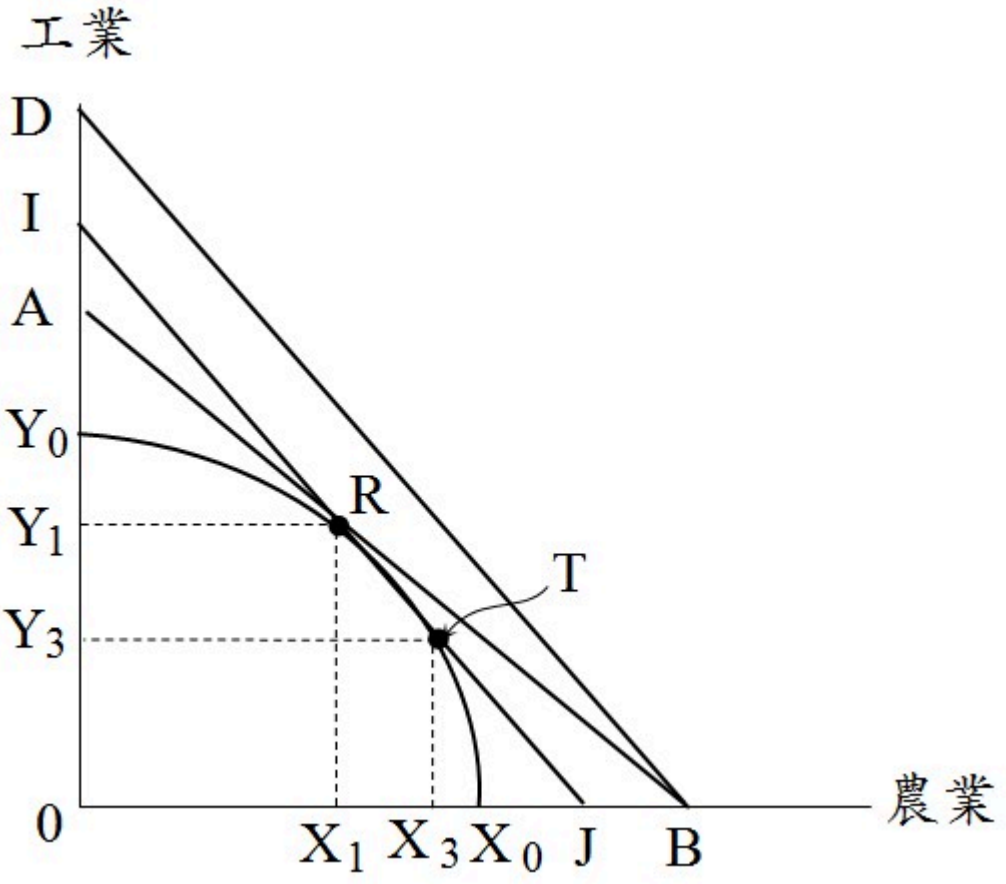
$\overline{MN}$



P'_1

$\overline{DB}$

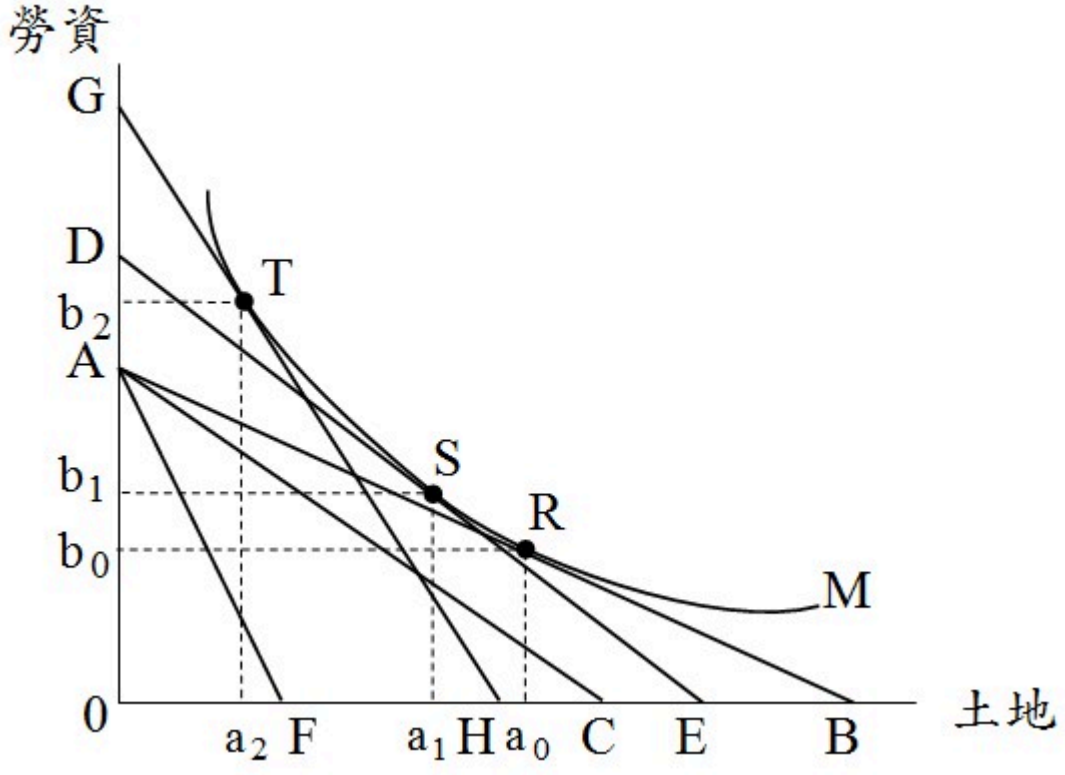
$\overline{IJ}$


工業
D
I
A
Y_0
Y_1
Y_3
0
R
T
X_1
X_3
X_0
J
B
農業

$\overline{AB}$

$\overline{AC}$

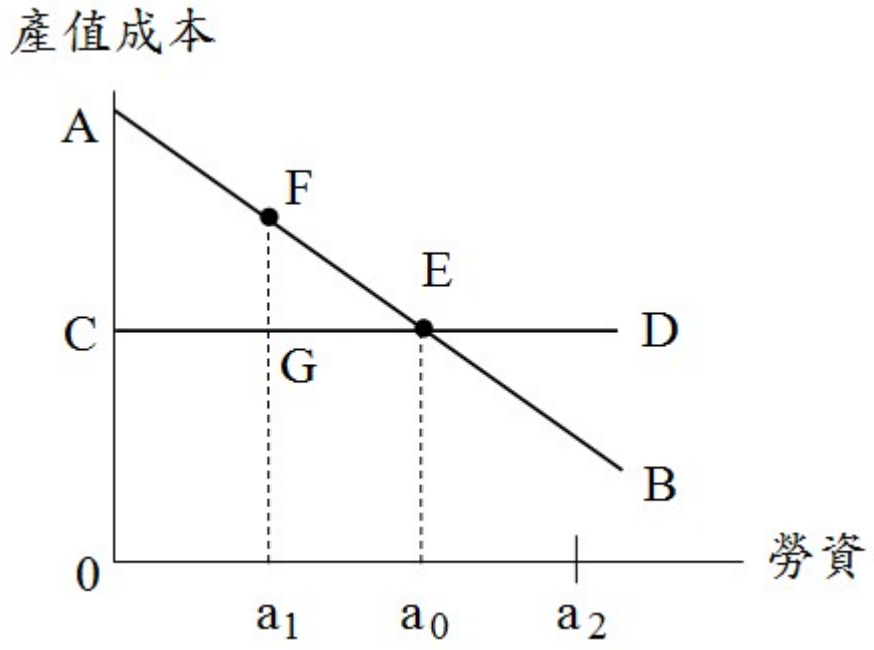
$\overline{DE}$

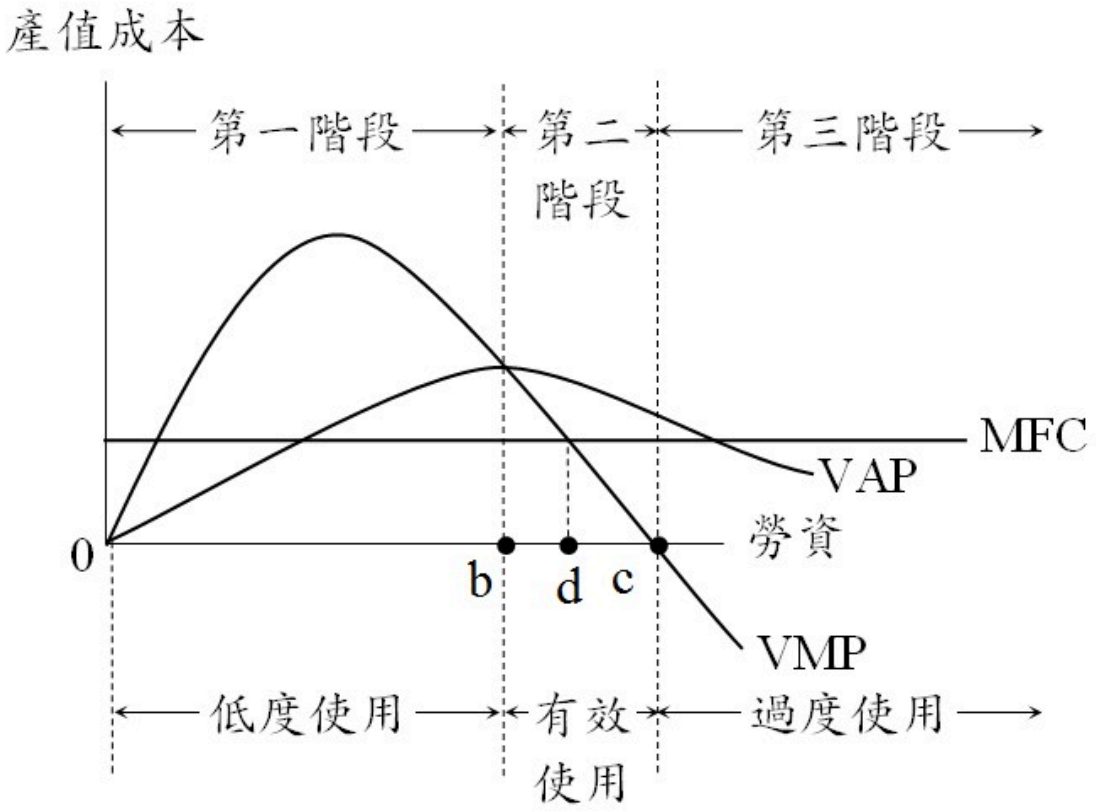


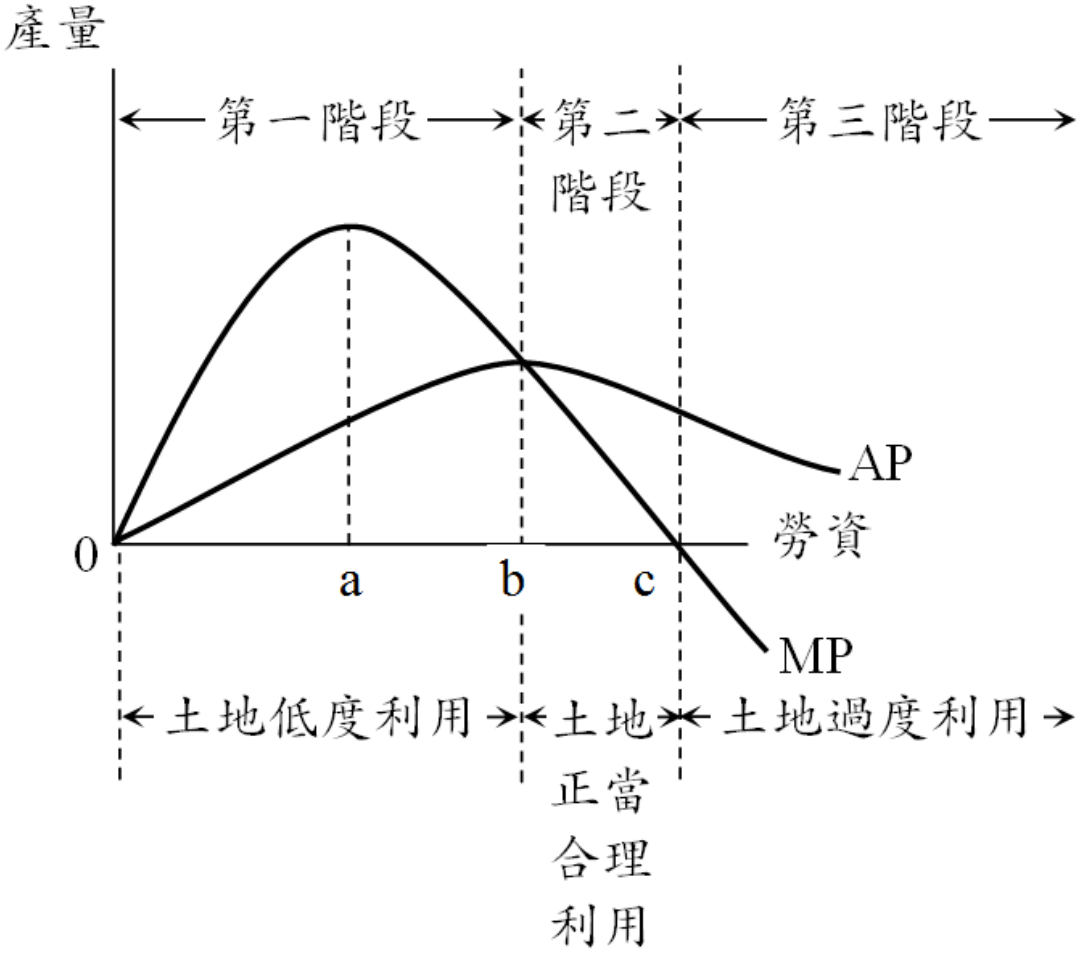
$\overline{AF}$

$\overline{GH}$

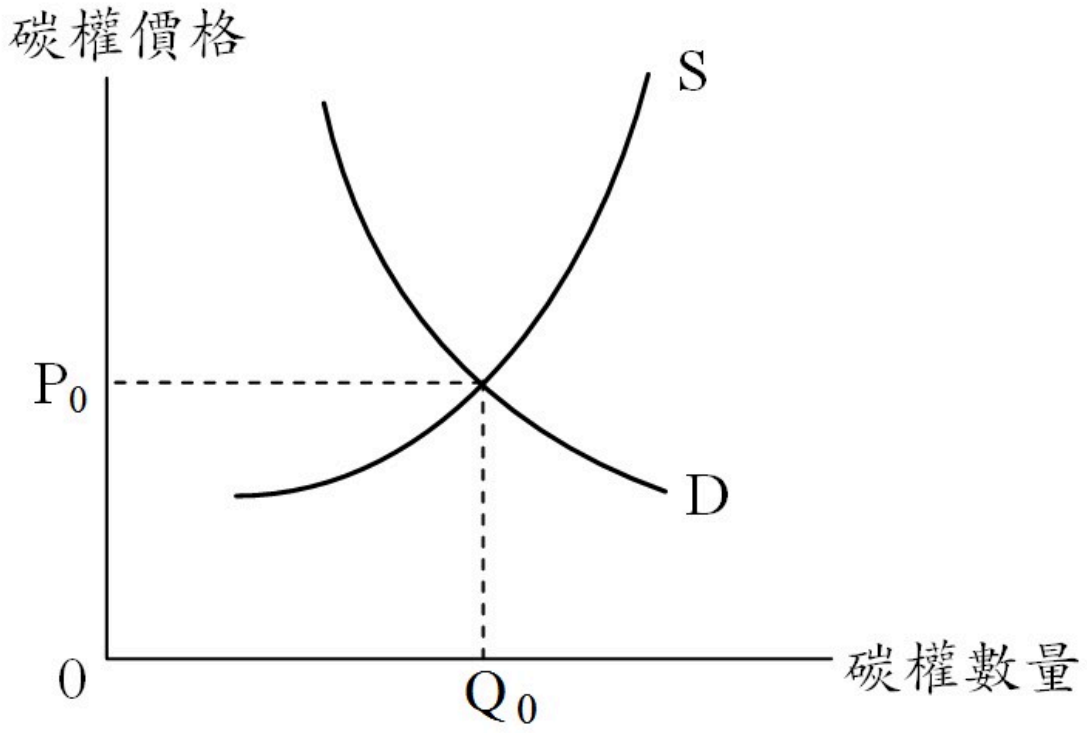
$\overline{CD}$

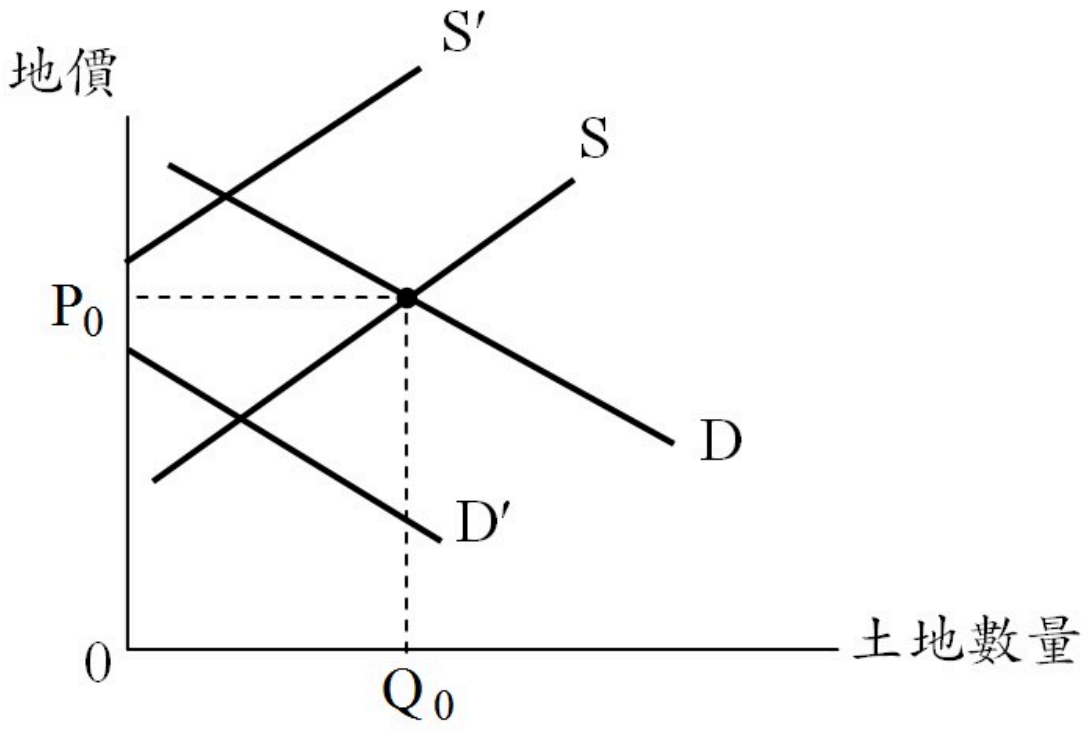



產值成本
第一階段
第二階段
第三階段
MFC
VAP
勞資
0
b
d
c
VMP
低度使用
有效使用
過度使用


產量
第一階段
第二階段
第三階段
AP
勞資
0
a
b
c
MP
土地低度利用
土地正當合理利用
土地過度利用

105 年
107 年
111 年
113 年
甲父取得
甲父死亡
甲繼承取得
甲死亡
子乙繼承取得
乙出售

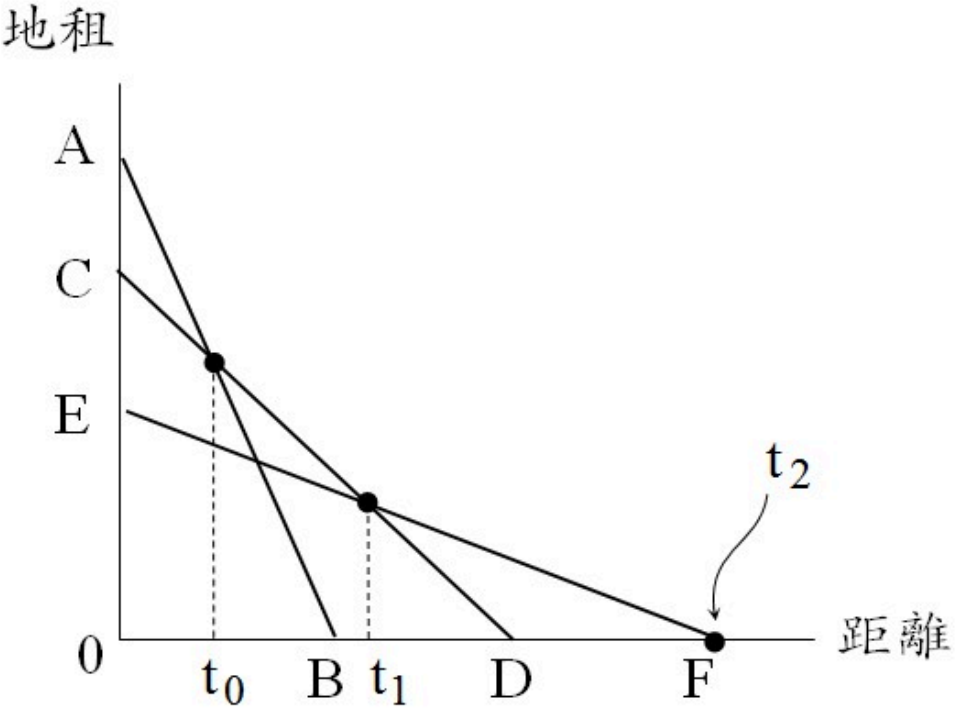

碳權價格
S
D
P_0
0
Q_0
碳權數量


地價
S′
S
D
D′
P0
0
Q0
土地數量

$\overline{AB}$

$\overline{CD}$

$\overline{EF}$

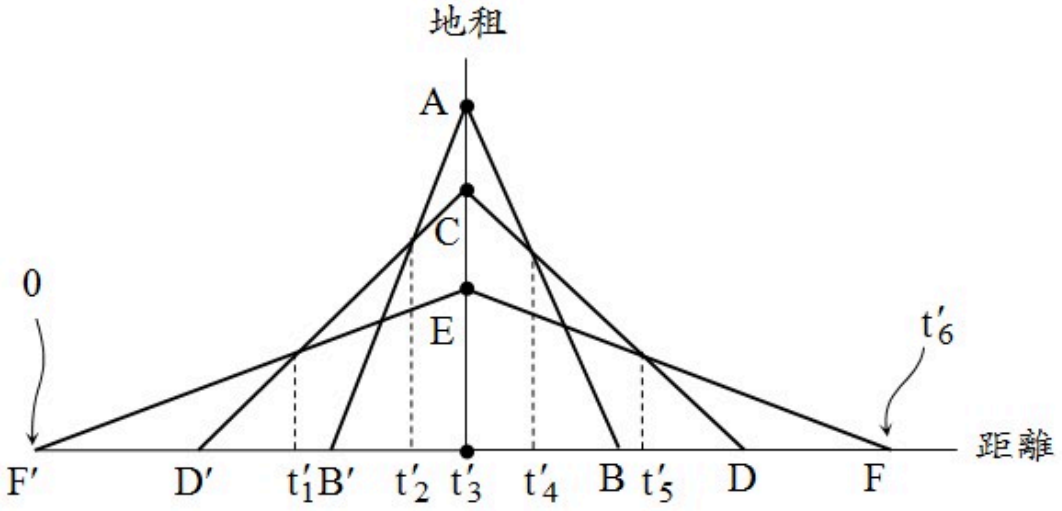


t'_6

t'_3

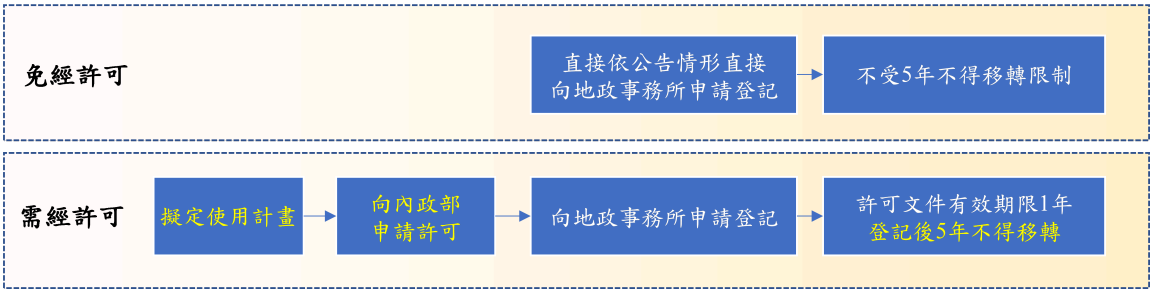
t'_1

t'_2

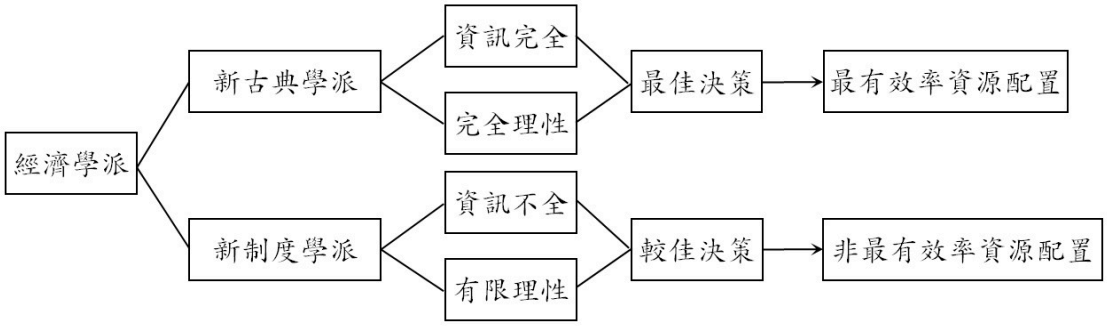


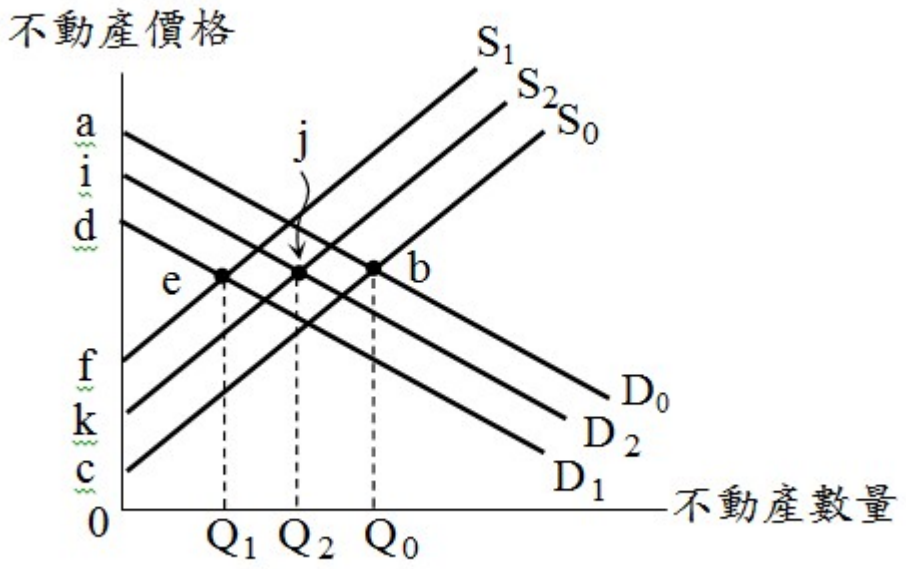
t'_4

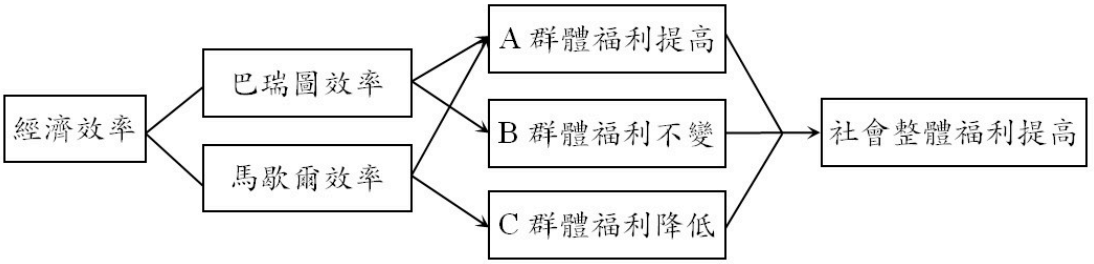
t'_5

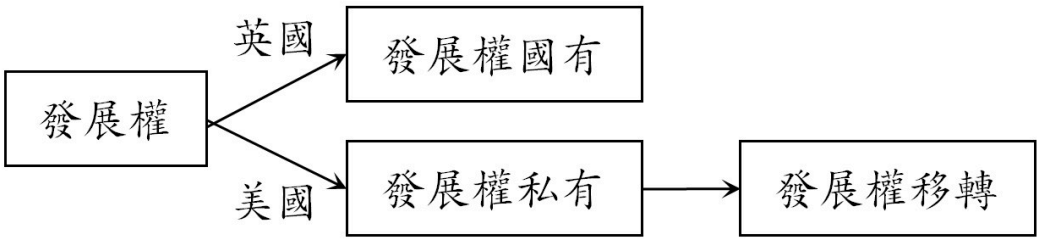

免經許可
直接依公告情形直接
向地政事務所申請登記
不受5年不得移轉限制
需經許可
擬定使用計畫
向內政部
申請許可
向地政事務所申請登記
許可文件有效期限1年
登記後5年不得移轉

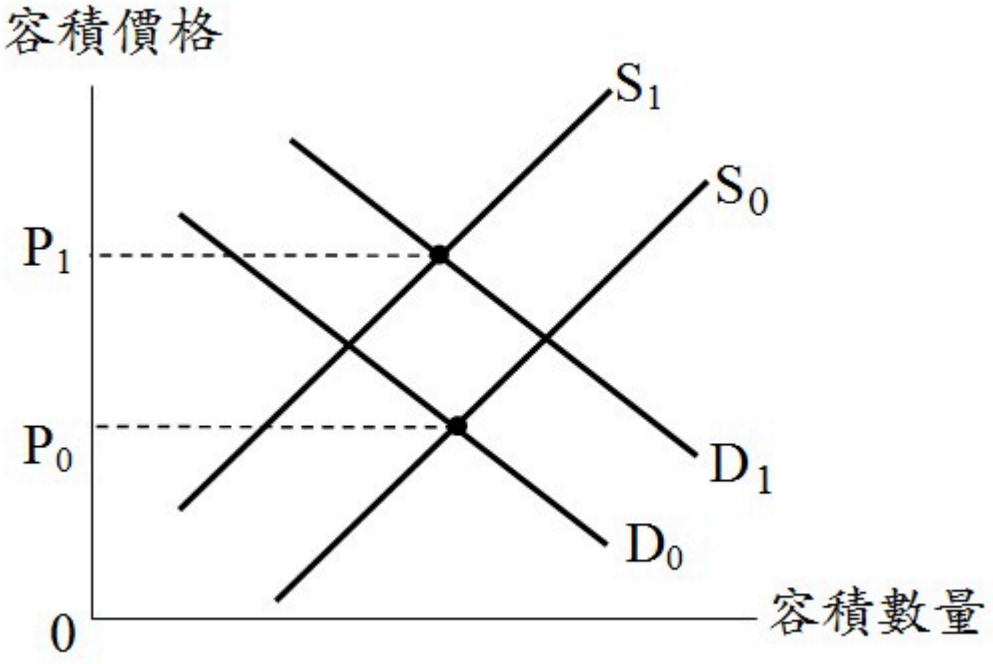
公設保留地
所有權人
補償
移轉取得
縣市政府
繳代金
核發
開發者


經濟學派
新古典學派
新制度學派
資訊完全
完全理性
資訊不全
有限理性
最佳決策
較佳決策
最有效率資源配置
非最有效率資源配置


不動產價格
S1
S2
S0
a
i
d
j
e
b
f
k
c
0
D0
D2
D1
不動產數量
Q1
Q2
Q0

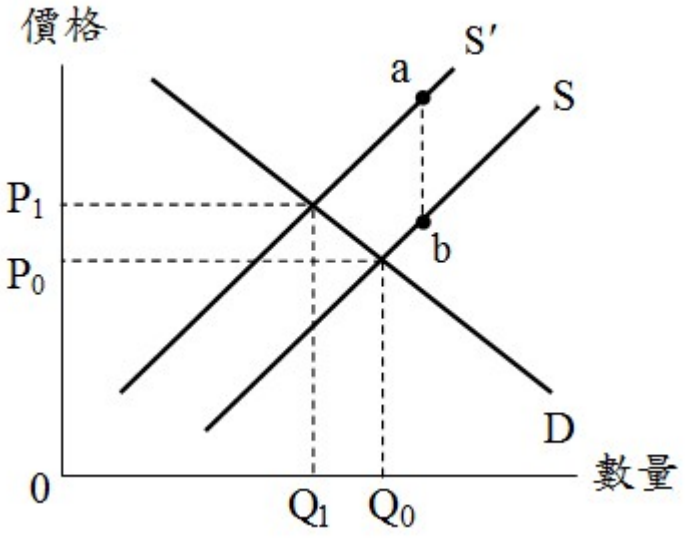

經濟效率
巴瑞圖效率
馬歇爾效率
A 群體福利提高
B 群體福利不變
C 群體福利降低
社會整體福利提高


發展權
英國
美國
發展權國有
發展權私有
發展權移轉

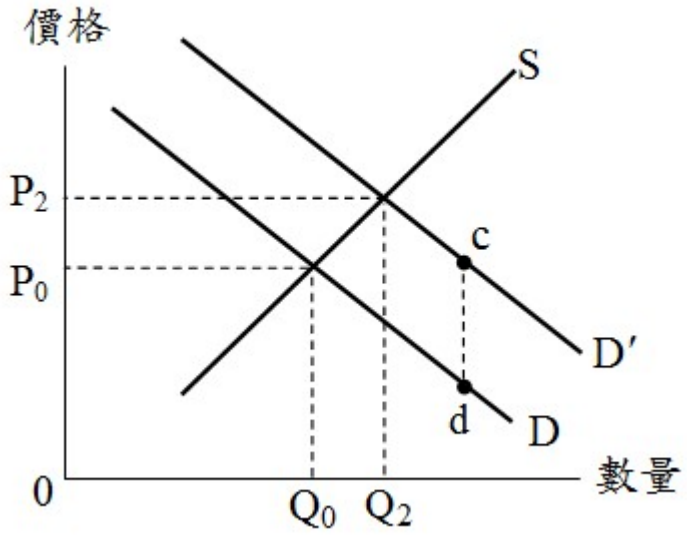

容積價格
S1
S0
P1
P0
D1
D0
0
容積數量

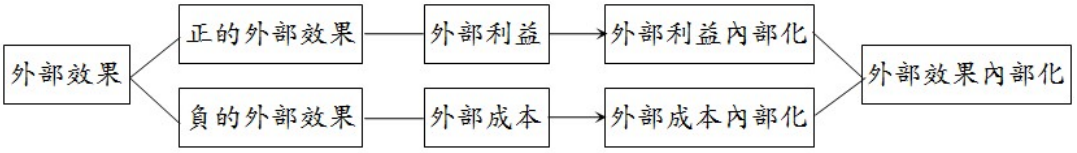
容　積
容積獎勵
容積移轉
容積代金

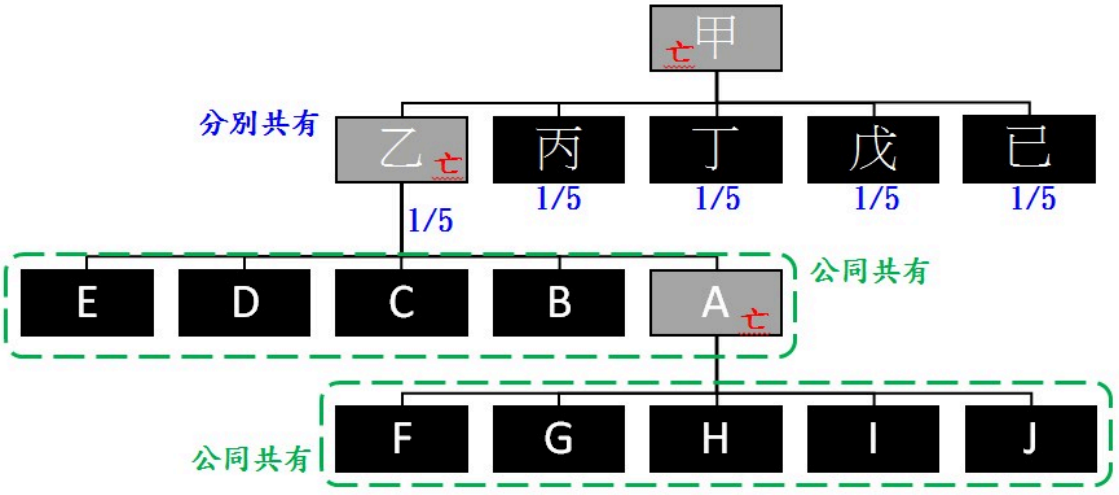
$\overline{ab}$

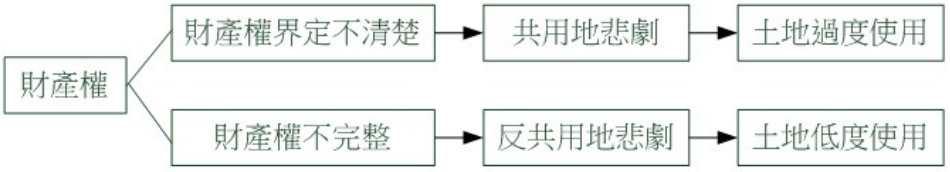


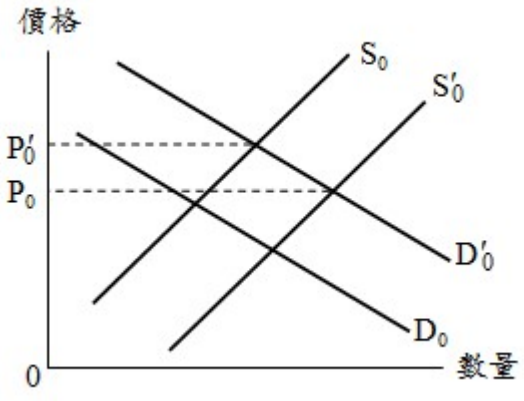
$\overline{cd}$

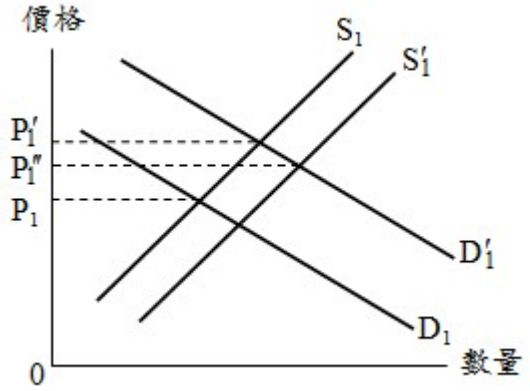

價格
S
P_2
P_0
c
D′
d
D
0
Q_0
Q_2
數量

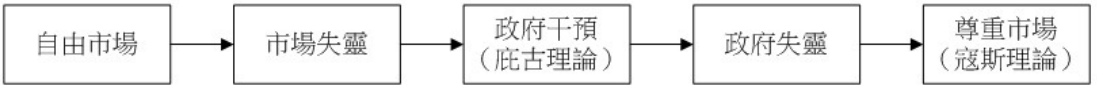

外部效果
正的外部效果
負的外部效果
外部利益
外部成本
外部利益內部化
外部成本內部化
外部效果內部化

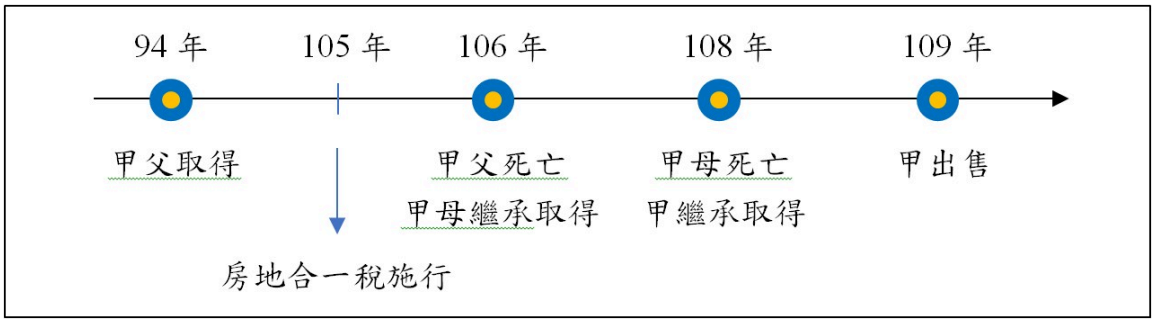

甲亡
分别共有
乙亡
丙
丁
戊
己
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
E
D
C
B
A亡
公同共有
公同共有
F
G
H
I
J

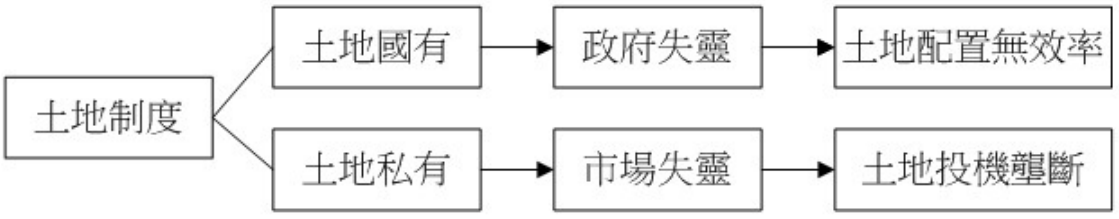

財產權
財產權界定不清楚
共用地悲劇
土地過度使用
財產權不完整
反共用地悲劇
土地低度使用

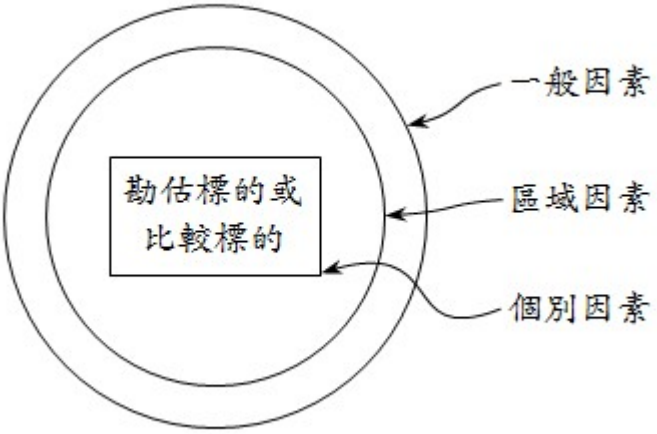

價格
S_0
S'_0
P'_0
P_0
D'_0
D_0
0
數量

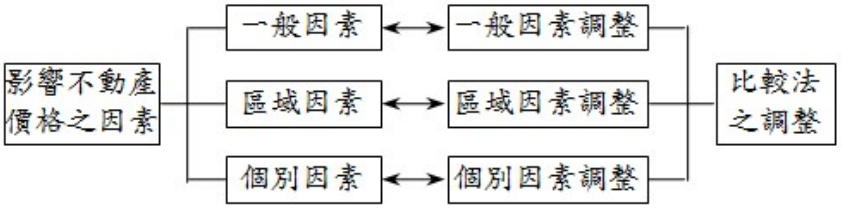

價格
S_1
S_1'
P_1'
P_1''
P_1
D_1'
D_1
0
數量

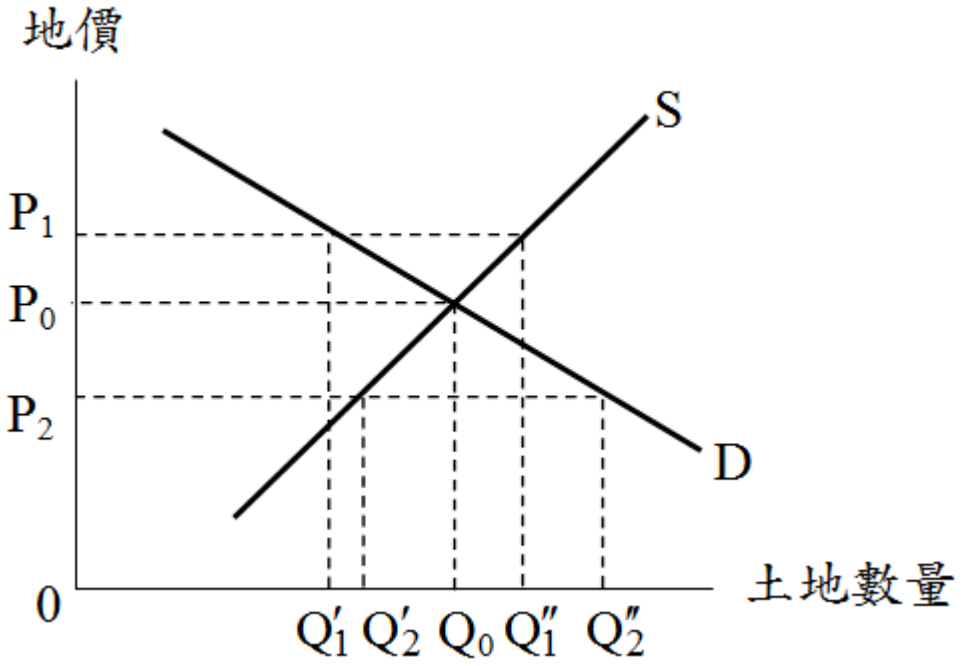

自由市場
市場失靈
政府干預
（庇古理論）
政府失靈
尊重市場
（寇斯理論）

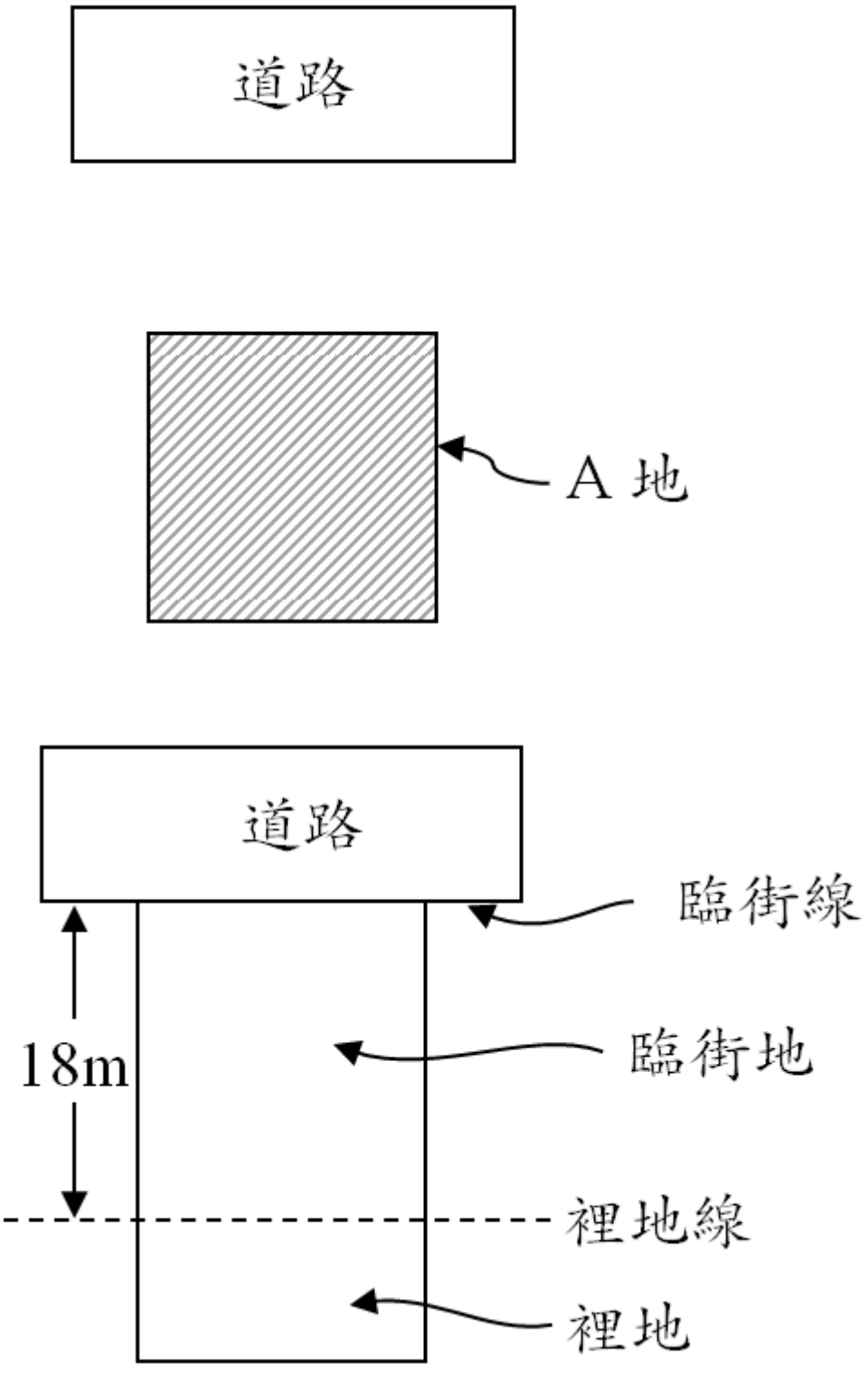

94 年
105 年
106 年
108 年
109 年
甲父取得
甲父死亡
甲母繼承取得
甲母死亡
甲繼承取得
甲出售
房地合一稅施行


土地制度
土地國有
政府失靈
土地配置無效率
土地私有
市場失靈
土地投機壟斷


一般因素
區域因素
個別因素
勘估標的或
比較標的


影響不動產
價格之因素
一般因素
區域因素
個別因素
一般因素調整
區域因素調整
個別因素調整
比較法
之調整


地價
S
D
P_1
P_0
P_2
0
Q'_1 Q'_2 Q_0 Q''_1 Q''_2
土地數量

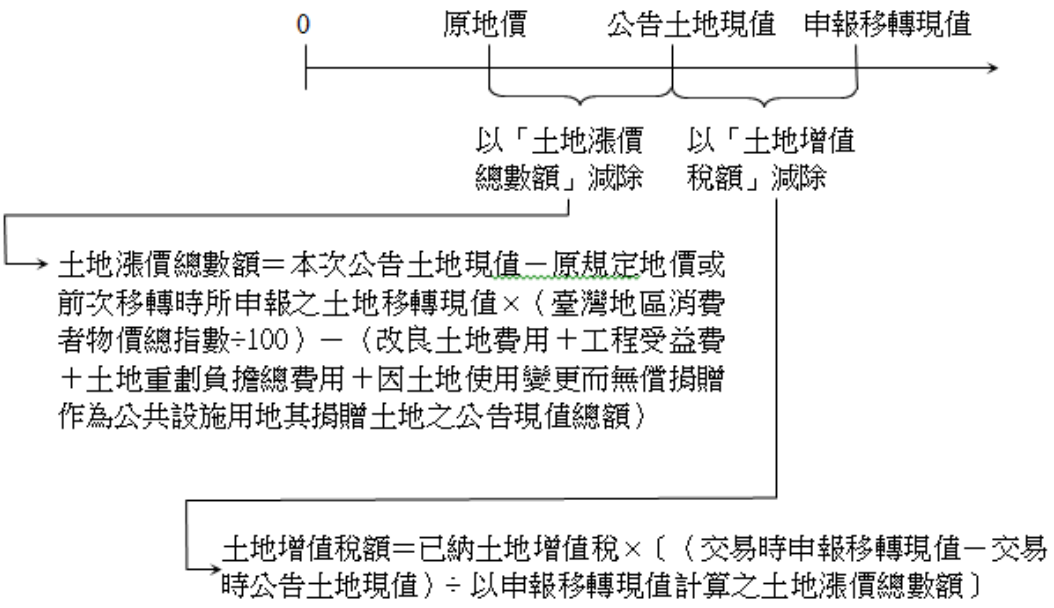

道路
A 地
道路
臨街線
18m
臨街地
裡地線
裡地

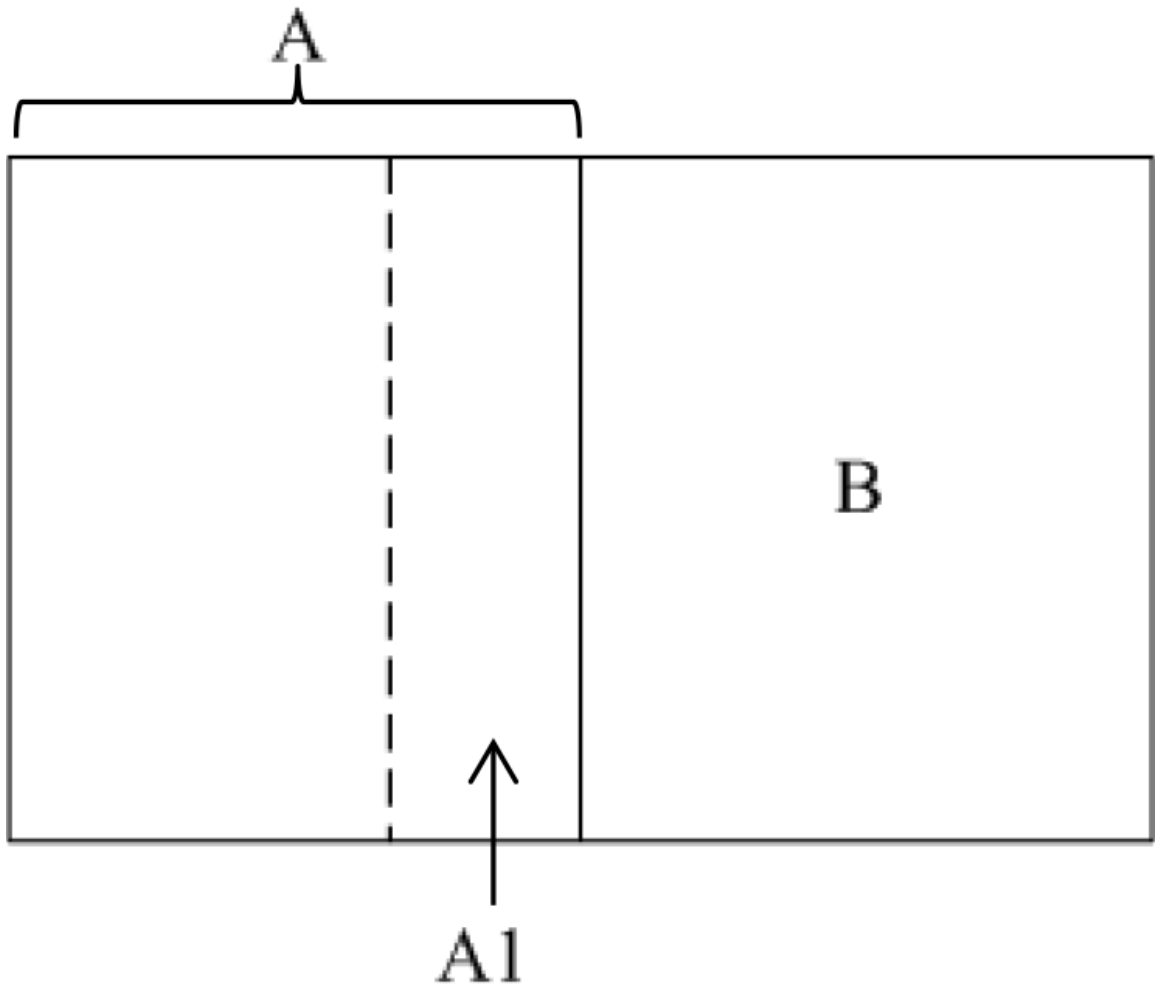
線上聲明登錄作業
1 ✓同意書
2 ✓讀取檔案
3 聲明人資料
4 土地/建物資料
5 聲明事項
6 登錄表
聲明人基本資料
*聲明人(公司法人)： 測試自然人1
*統一編號： A123456798
聯絡電話：
電子郵件信箱： user@mail.secureinside.com
(例:02-12345678、(02)12345678、0900123456)
(請填有效的電子郵件信箱，以利系統寄送相關通知)
登記義務人基本資料
*義務人(公司法人)： 測試自然人1
*統一編號： A123456798
登記義務人如與聲明人不同，請依實填明資料，適用於辦理分割繼承或涉及法定代理人、監護、海外授權書、特別代理人等情形
代理人資料
*代理人： 測試自然人2
地政士開業執照字號( ) 字第 號
或律師證書字號：
代理人有特殊或異體字無法顯示時，可輸入「地政士開業執照字號或律師證書字號」
輸入範例：地政士開業執照字號：(102)中市地士字第000772號
律師證書字號：(81)臺檢證字第9999號

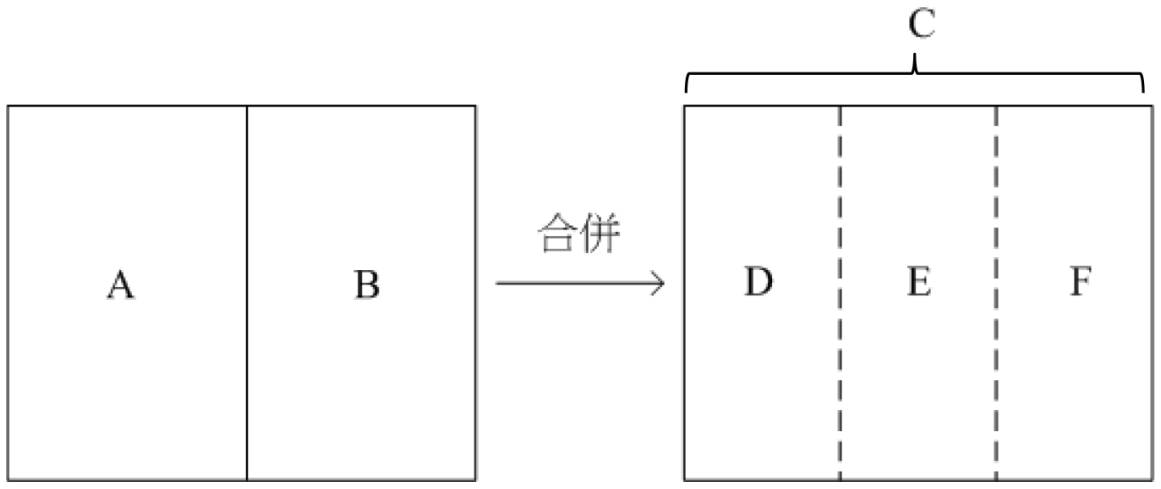
聲明事項
聲明人確為辦理下列申請無誤（可複選）：
買賣登記 贈與登記 夫妻贈與登記 分割繼承登記 共有物分割登記 交換登記 信託 塗銷信託登記
抵押權之設定 地上權之設定 農育權之設定 不動產役權之設定
抵押權之內容變更 地上權之內容變更 農育權之內容變更 不動產役權之內容變更
抵押權之讓與登記 地上權之讓與登記 農育權之讓與登記 不動產役權之讓與登記
抵押權之塗銷登記 地上權之塗銷登記 農育權之塗銷登記 不動產役權之塗銷登記
預告登記 塗銷預告登記 書狀補給登記
其他 (請自行填明)
取得權利之人為 王小明 ，且知悉本聲明將用於上揭勾選之地政申請案件，
並委託 測試自然人2代理申請土地登記，特此聲明。
線上聲明起訖日期：109/10/12 至 110/01/12 （迄日可指定，但不得逾3個月）。
上一步 重填 儲存檔案 下一步

輸入憑證密碼後，點選「完成登錄」。

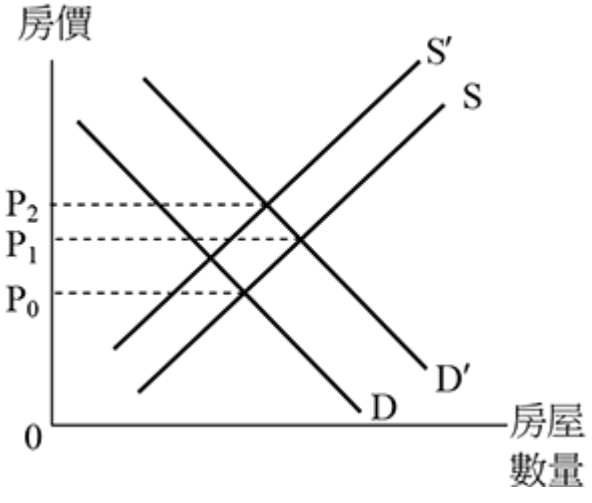
代理人查看登錄內容，確認內容無誤後，即可點選「驗證」。

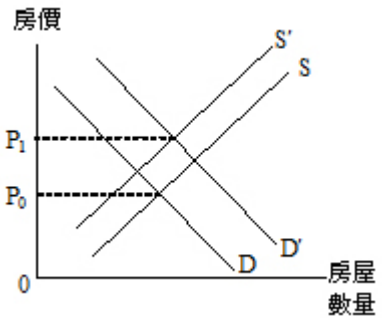

0
原地價
公告土地現值
申報移轉現值
以「土地漲價總數額」減除
以「土地增值稅額」減除
土地漲價總數額＝本次公告土地現值－原規定地價或前次移轉時所申報之土地移轉現值×（臺灣地區消費者物價總指數÷100）－（改良土地費用＋工程受益費＋土地重劃負擔總費用＋因土地使用變更而無償捐贈作為公共設施用地其捐贈土地之公告現值總額）
土地增值稅額＝已納土地增值稅×〔（交易時申報移轉現值－交易時公告土地現值）÷以申報移轉現值計算之土地漲價總數額〕

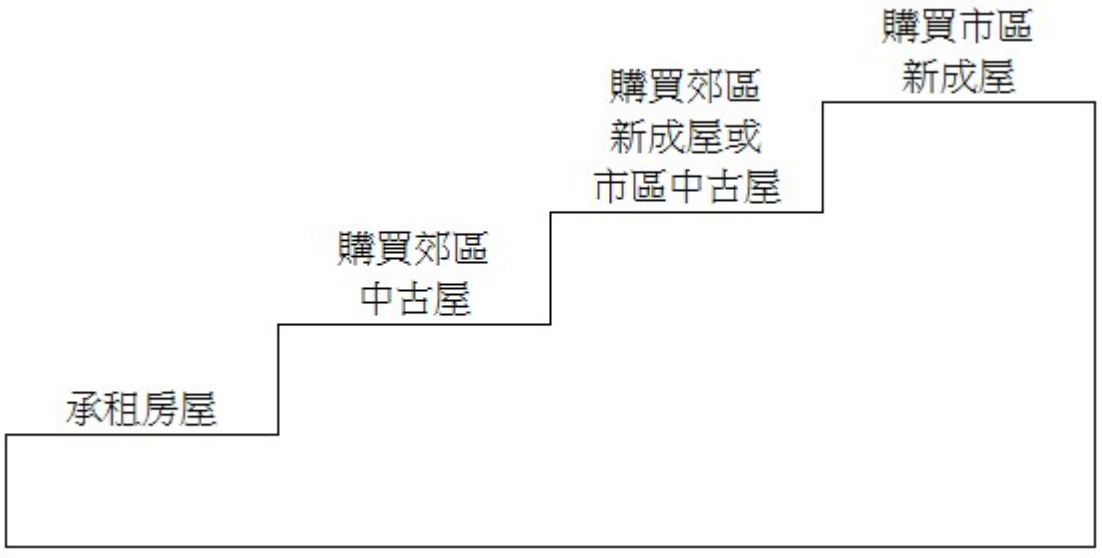

A
B
A1

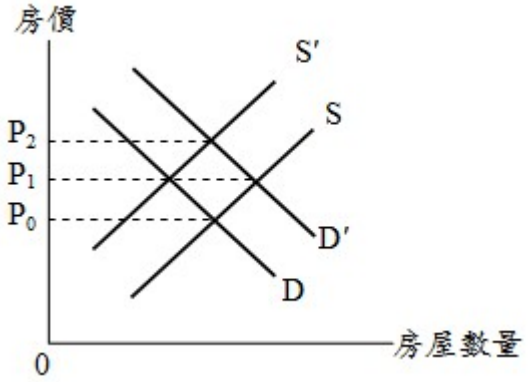

C
A
B
合併
D
E
F

$$100\times\frac{1,200}{1,500}=80$$


房價
S′
S
P_2
P_1
P_0
D′
D
0
房屋
數量


房價
S′
S
P1
P0
D′
D
0
房屋
數量


購買市區
新成屋
購買郊區
新成屋或
市區中古屋
購買郊區
中古屋
承租房屋


房價
S′
S
P_2
P_1
P_0
D′
D
0
房屋數量

4大修正重點及對照

4大修正重點	現行規定
1.門牌(地號)完整揭露，並溯及已揭露案件	以區段化、去識別化方式揭露
2.增訂主管機關查核權及查核範圍	於辦法規定(非法律位階)
3.預售屋 (1)自售預售屋者銷售前及代銷業者簽訂代銷契約後30日內，將預售屋銷售資訊報備查 (2)自行銷售預售屋者納入申報登錄 (3)申報時間提前至簽訂預售屋買賣契約書之日起30日內	由代銷業者於委託代銷契約屆滿或終止30日內申報
4.申報義務人屢不改正加重處罰，租賃及預售屋案件依違法情節輕重調整罰則；另依建物戶(棟)進行處罰	無加重處罰；業者違法逕予處罰，罰鍰皆為3萬~15萬元

預售
興建期
成屋
持有期間
簽約
登記
適用上表情形 3
2 年內換約課 45%
適用情形 1
從新成屋登記取得後 2 年內
出售移轉登記課 45%

甲：$\frac{400}{500+400}=\frac{4}{9}$

乙：$\frac{100}{500+400}=\frac{1}{9}$

丙：$\frac{300}{500+400}=\frac{1}{3}$

丁：$\frac{100}{500+400}=\frac{1}{9}$

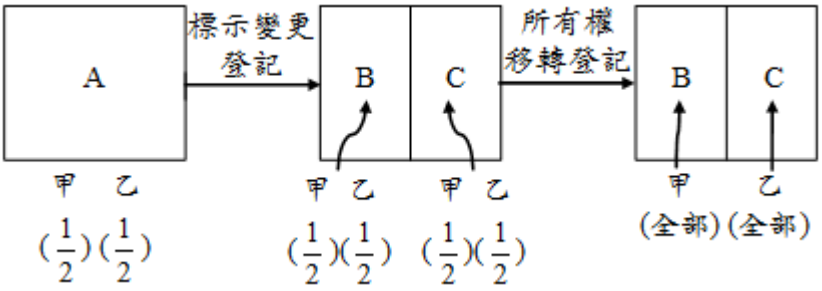
甲：$\frac{100}{700}=\frac{1}{7}$

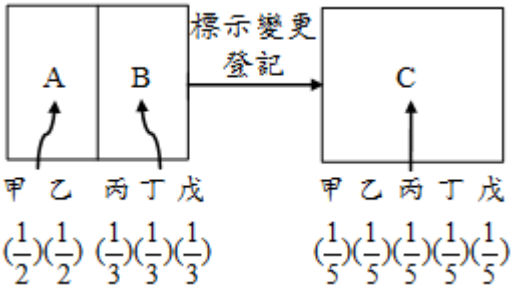
乙：$\frac{100}{700}=\frac{1}{7}$

丙：$\frac{100}{700}=\frac{1}{7}$

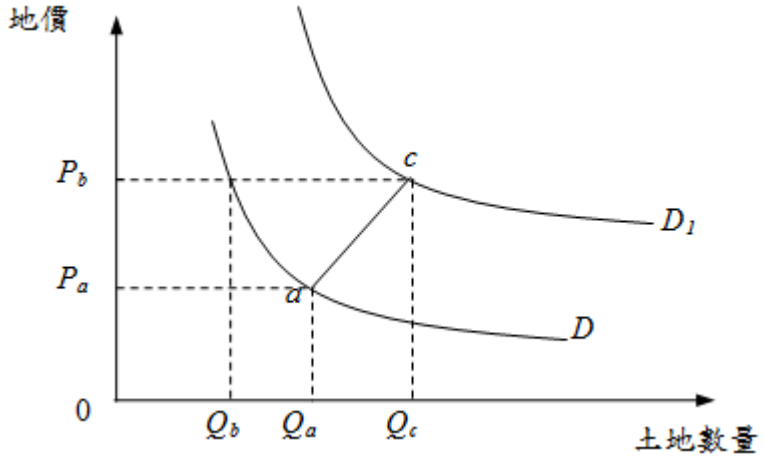
丁：$\frac{300}{700}=\frac{3}{7}$

戊：$\frac{100}{700}=\frac{1}{7}$


A
標示變更
登記
B
C
所有權
移轉登記
B
C
甲 乙
甲 乙 甲 乙
甲 乙
(1/2)(1/2)
(1/2)(1/2) (1/2)(1/2)
(全部)(全部)


A
B
標示變更
登記
C
甲 乙 丙 丁 戊
甲 乙 丙 丁 戊
(1/2)(1/2) (1/3)(1/3)(1/3)
(1/5)(1/5)(1/5)(1/5)(1/5)

$\overline{ac}$

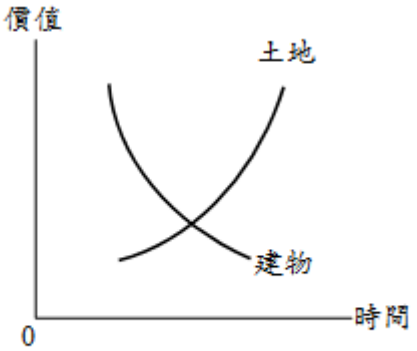


$\frac{4}{7}$

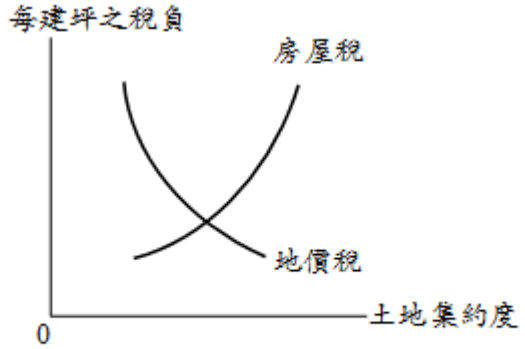
$\frac{8}{15}$

$\frac{2}{3}$

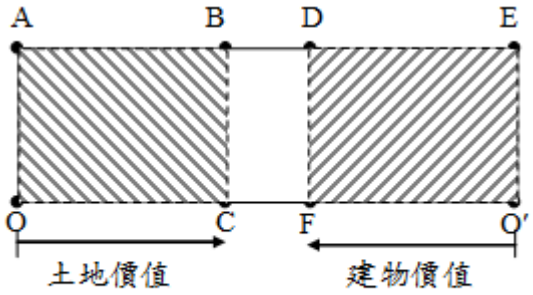
$\frac{2}{5}$



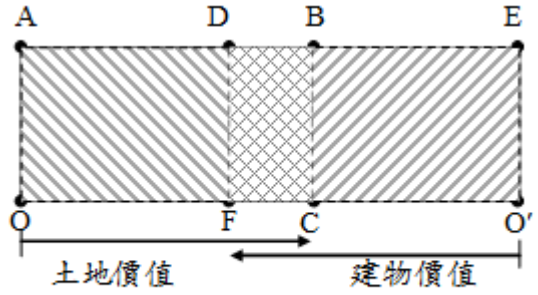
圖(一)土地與建物價值之長期變動趨勢



圖(二)土地集約度變動對每建坪地價稅與房屋稅之影響



圖(三)分開定價恐造成稅基流失



圖(四)分開定價恐造成重複課稅

預告登記同意書

本人所有下列不動產同意在未辦妥所有權移轉登記予請求權人陳〇立以前，不移轉予第三人，並同意陳〇立　依土地法第七十九條之一規定向地政機關申請預告登記，恐口無憑，特立此書。

此致

桃園縣中壢地政事務所

土地標示：　鹿野　市（鄉）　大原　　段　　小段　○○　地號

面　　積：90平方公尺

權利範圍：全部

建物標示：　　市（鄉）　　段　　小段　　建號

門　　牌：

權利範圍：

請求權人：余方方　　印

統一編號：H600000000

住　　址：台北市新生南路一段○○○之８號三樓

立同意書人：陳圓圓

統一編號：H800000000　　印

住　　址：桃園縣楊梅鎮梅新里○鄰中山路○○號

中華民國105年10月24日

預　告　登　記　同　意　書

立同意書人同意所有下列標示之不動產，依土地法第七十九條之一，預約出賣給　　，茲為保全該標的物權利移轉等之請求權，同意向主管地政事務所辦理預告登記，並立同意書為據，如有虛偽不實，願負一切法律責任。

此致

新北市板橋地政事務所

不動產標示：

土地標示					建物標示	
市區	段	小段	地號	權利範圍	建號	權利範圍

立同意書人：　　（蓋章）

統一編號：

中華民國　　年　　月　　日

板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」

登記名義人預告登記同意書

一、不動產標示：

（一）土地：

新北市板橋區力行段　　地號，

權利範圍：　　／　　。

（二）建物：

同地段　　建號（同前述基地內「板橋浮洲合宜住宅」

社區　　區，編號第　　棟　　樓　　戶，為主管建築機關

核准　年　　月　　日第　　號建造執照），

權利範圍:全部

門牌:新北市板橋區　　路(街)　段　巷　弄　號　樓　　

二、本人所有上開合宜住宅房地，願自取得所有權登記之日起十年內，除繼承或依法強制信託外，不得出售、出典、贈與、交換或信託移轉予他人；如有違反前述事項，願以本人向日勝生活科技股份有限公司承購房地原價85%之價格（房屋如有損毀同意減除所需修復費用，及有欠繳房地稅捐或貸款本息，同意先行清償並塗銷相關抵押權登記），移轉予請求權人中華民國（管理機關：內政部營建署）。為保全請求權人上開所有權移轉請求權，特立此同意書提供持向管轄地政機關辦理預告登記。

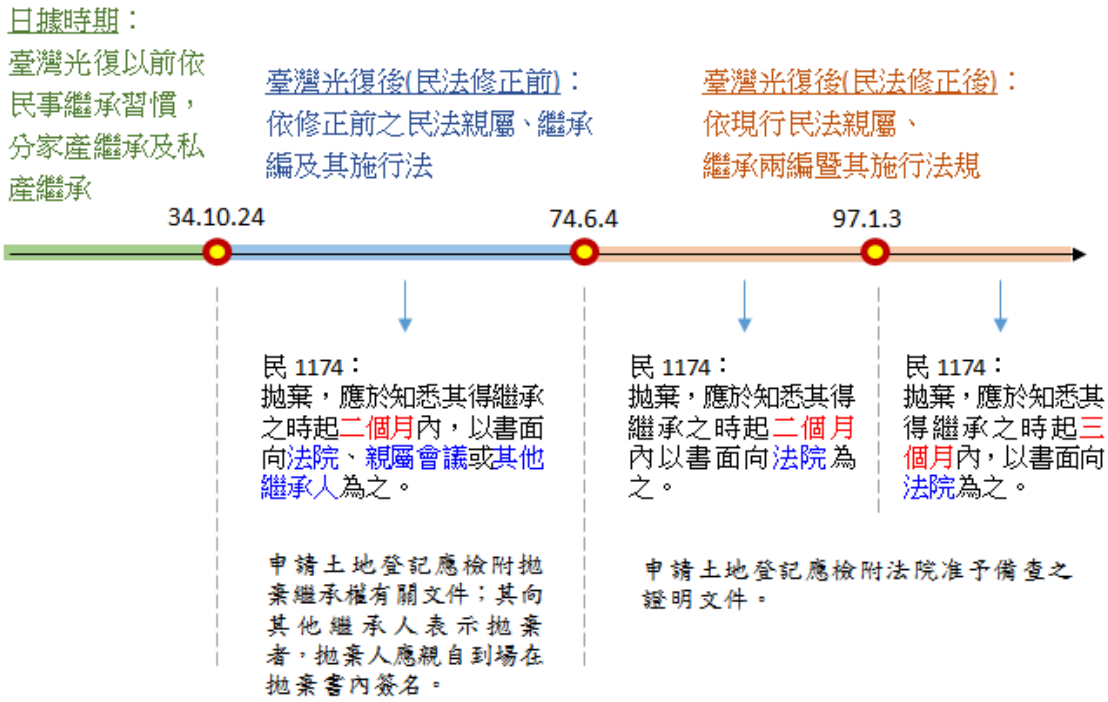
立同意書人：　　（簽章）　登記名義人印鑑章

國民身分證統一編號：

住址：

中　華　民　國　　年　　月　　日

其他登記事項：（限制登記事項）９１年１１月２５日桃資登字第５９４　　號，預告登記請求權人：邱[redacted]，權利範圍：９分之２、請求權人：邱[redacted]，權利範圍：９分之１，內容：本筆土地在未辦妥所有權移轉登記予請求權人前，不得移轉予他人，義務人：吳[redacted]，限制範圍：３分之１，９１年１１月２９日登記。



來勝不動產曾榮耀繪

2020.7.21

1
前置
階段
實施者本於實施都更權責代為拆除
實施者本於「真誠磋商精神」協調
2
申請
階段
實施者就無法拆除者申請市府代拆
市府審查申請文件
3
協調
階段
危險建物及經公開評選公辦案件
再行協調
其他一般案件
再行協調
審議會處理
4
研商
階段
市府邀集相關單位共同研商
5
執行
階段
市府執行代為拆遷

$$700\times200\times\frac{1}{2}\times110\%=77,000$$

$$1,000\times200\times\frac{1}{2}=100,000$$

$$600\times300\times\frac{1}{2}\times115\%=103,500$$

$$800\times300\times\frac{1}{2}=120,000$$

$$250\times\frac{3}{5}\times120\%=180$$

$$\frac{300}{500}$$

$$\frac{3}{5}$$

$$600 \times \frac{1}{4} \times 130\% = 195$$

$$1,000 \times \frac{1}{2} = 500$$

$$2,000 \times \frac{1}{2} = 1,000$$

$$1,000\times\frac{1}{2}=500$$

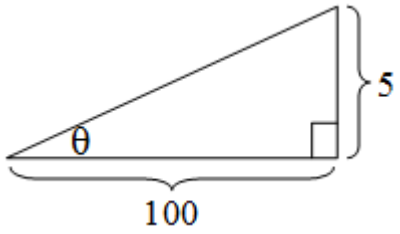
$$10\times100\times\frac{1}{2}=500$$

$$8\times100\times\frac{1}{2}\times110\%=440$$

$$3\times500\times\frac{1}{2}=750$$

$$2.5\times500\times\frac{1}{2}\times108\%=675$$

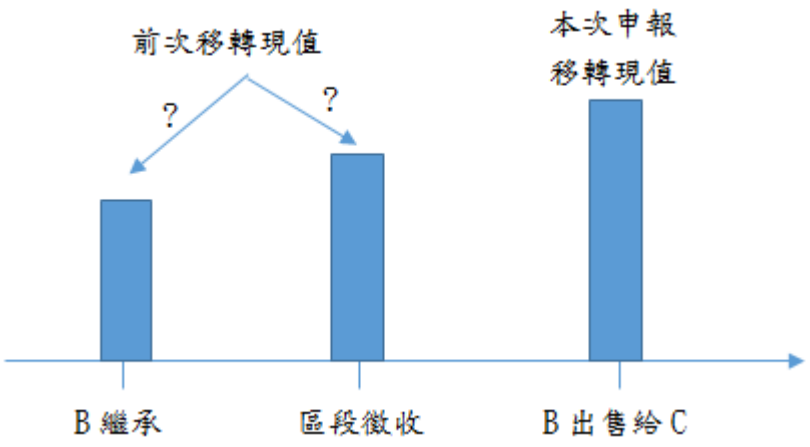
$$\tan\theta = \frac{5}{100}$$



$$900 \times \frac{1}{3} = 300$$

$$22.5 \times \frac{1,000}{1,500} = 15$$

$$\text{退稅金額} = \text{繳納稅額} \times \frac{\text{重購價額}}{\text{出售價額}} = 23.4 \times \frac{600}{700} = 20.057 \text{ 萬元}$$


前次移轉現值
本次申報
移轉現值
?
?
B 繼承
區段徵收
B 出售給 C

$$\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{4}\times\frac{1}{5}=\frac{3}{20}$$

$$\frac{1}{4}\times\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}+\frac{1}{20}}=\frac{15}{64}$$

$$\frac{1}{4}\times\frac{\frac{1}{20}}{\frac{3}{4}+\frac{1}{20}}=\frac{1}{64}$$

$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{12}$、$\frac{1}{20}$、$\frac{1}{30}$

$\frac{1}{2}$

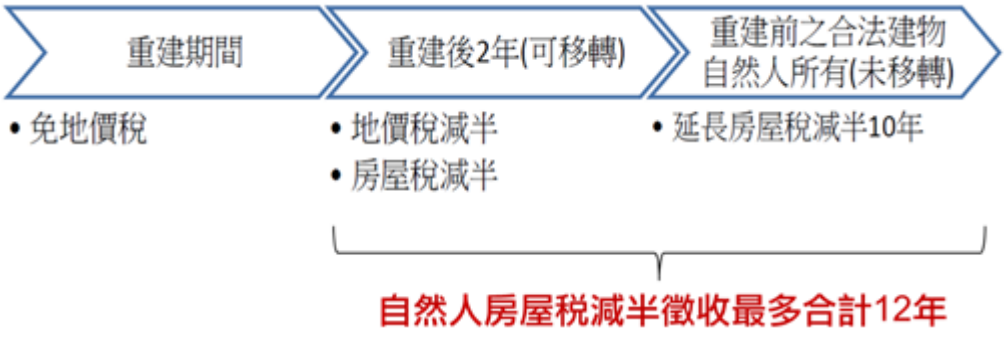
$\frac{3}{10}$

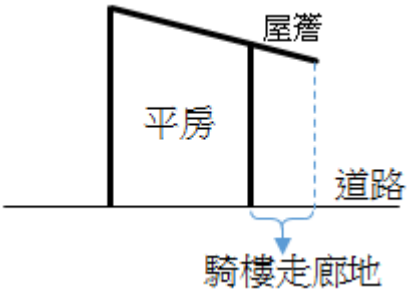
$\frac{1}{5}$

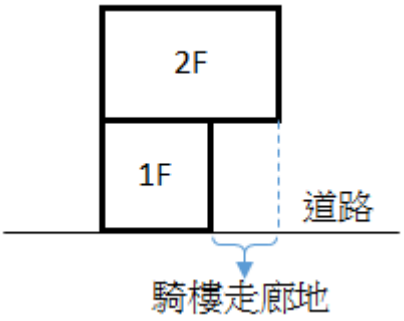
$$\frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}}=\frac{1}{2}$$

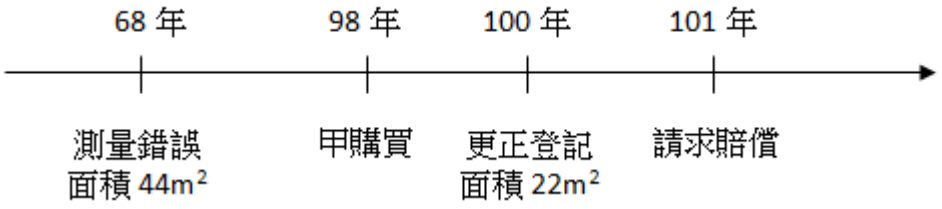
$$\frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}}=\frac{3}{10}$$

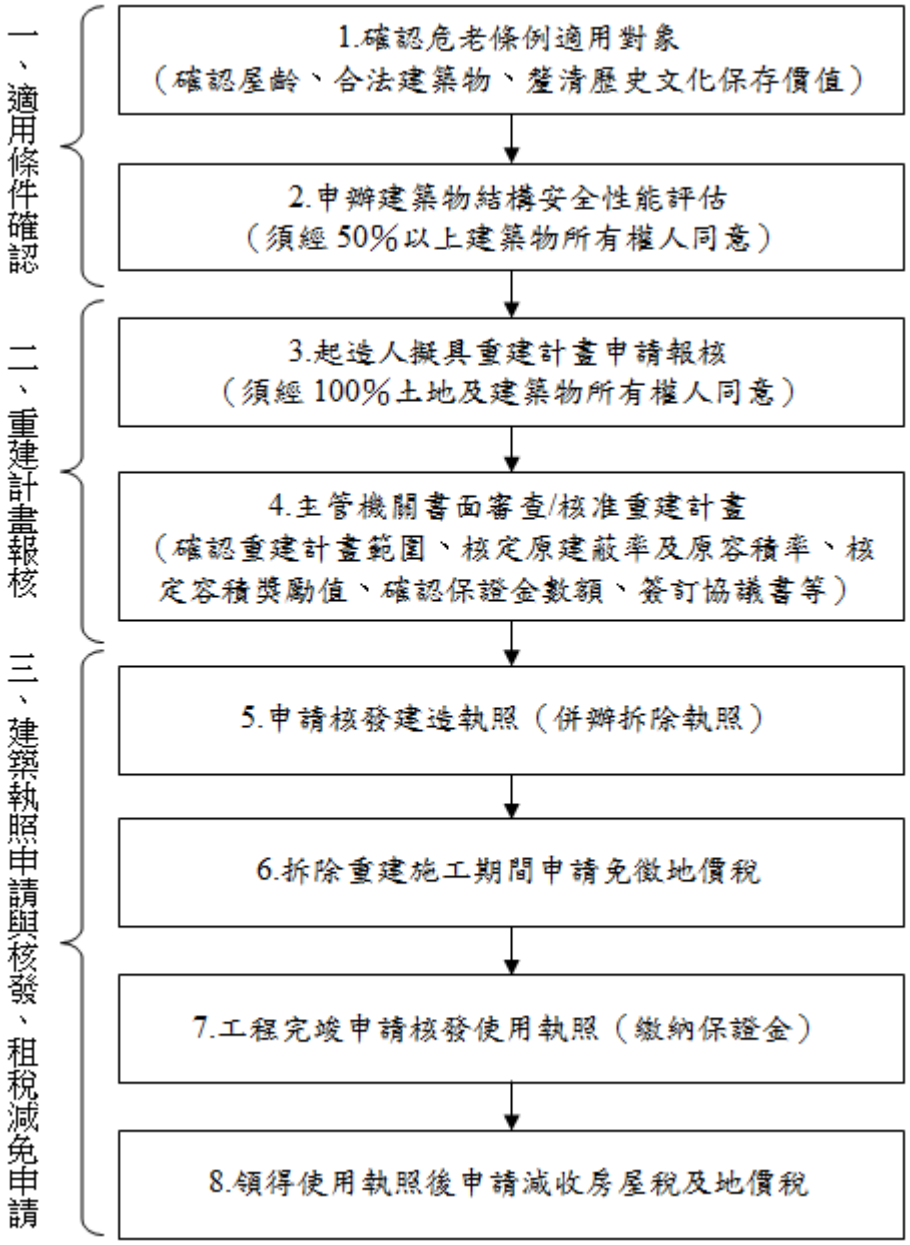
$$\frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}}=\frac{1}{5}$$

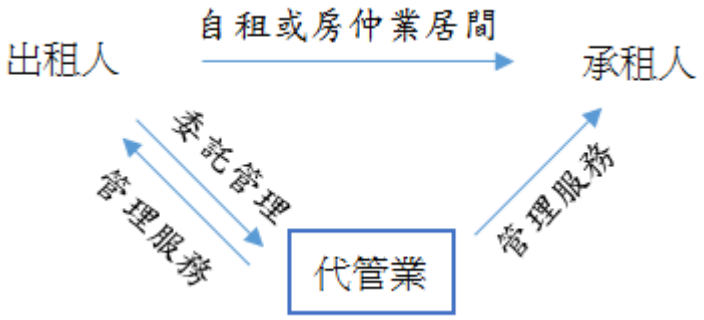

重建期間
重建後2年(可移轉)
重建前之合法建物
自然人所有(未移轉)
• 免地價稅
• 地價稅減半
• 房屋稅減半
• 延長房屋稅減半10年
自然人房屋稅減半徵收最多合計12年

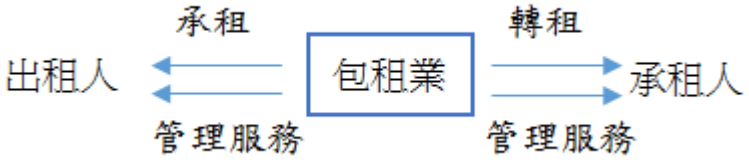

屋簷
平房
道路
騎樓走廊地

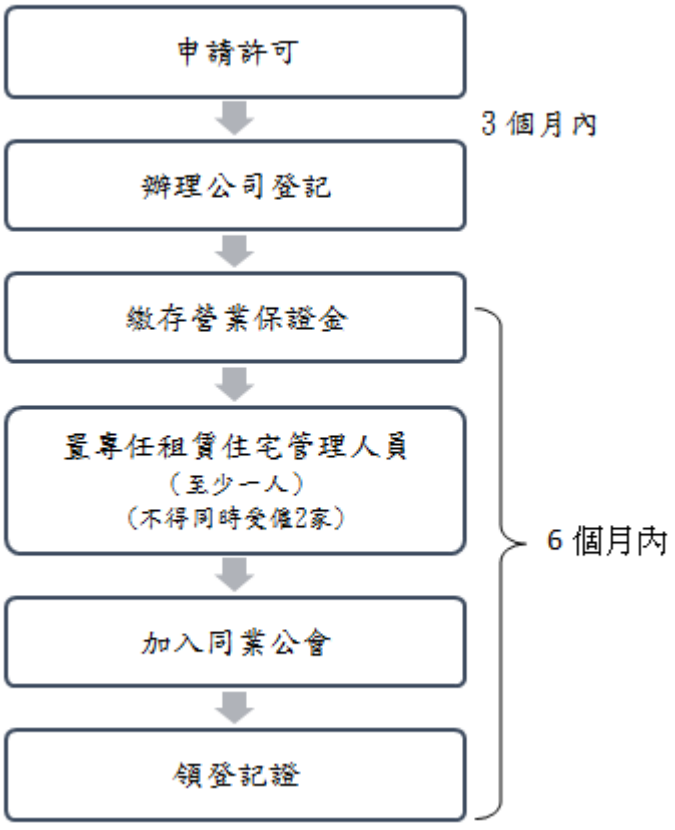

2F
1F
道路
騎樓走廊地

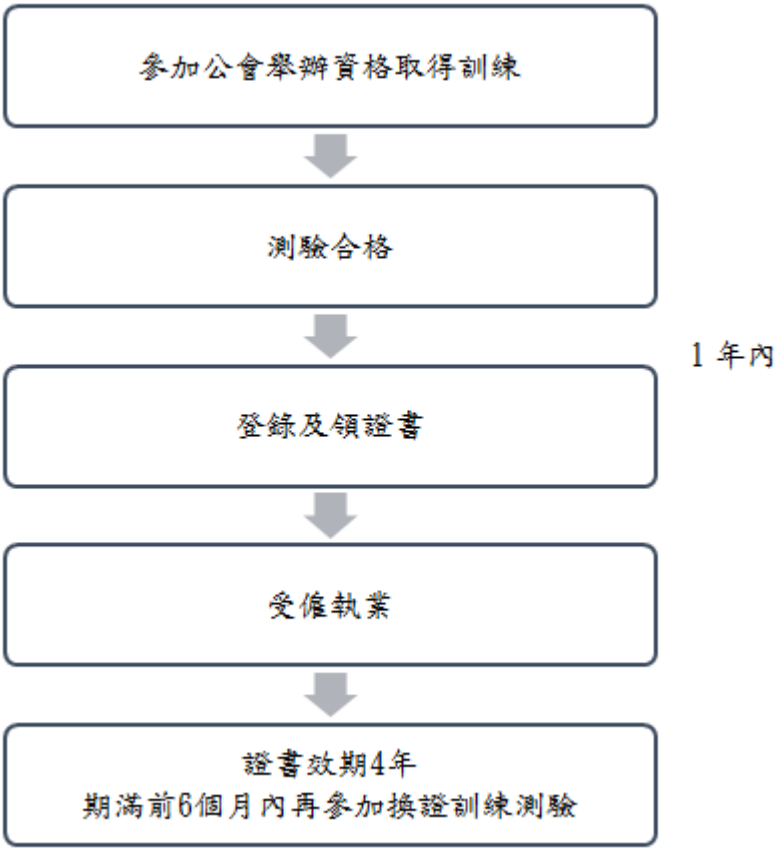

68 年
98 年
100 年
101 年
測量錯誤
面積 44m²
甲購買
更正登記
面積 22m²
請求賠償


一、適用條件確認
二、重建計畫報核
三、建築執照申請與核發、租稅減免申請
1.確認危老條例適用對象
（確認屋齡、合法建築物、釐清歷史文化保存價值）
2.申辦建築物結構安全性能評估
（須經50%以上建築物所有權人同意）
3.起造人擬具重建計畫申請報核
（須經100%土地及建築物所有權人同意）
4.主管機關書面審查/核准重建計畫
（確認重建計畫範圍、核定原建蔽率及原容積率、核定容積獎勵值、確認保證金數額、簽訂協議書等）
5.申請核發建造執照（併辦拆除執照）
6.拆除重建施工期間申請免徵地價稅
7.工程完竣申請核發使用執照（繳納保證金）
8.領得使用執照後申請減收房屋稅及地價稅


出租人
自租或房仲業居間
承租人
委託管理
管理服務
代管業
管理服務


承租
轉租
出租人
包租業
承租人
管理服務
管理服務


申請許可
3個月內
辦理公司登記
繳存營業保證金
置專任租賃住宅管理人員
（至少一人）
（不得同時受僱2家）
加入同業公會
領登記證
6個月內


參加公會舉辦資格取得訓練
測驗合格
1年內
登錄及領證書
受僱執業
證書效期4年
期滿前6個月內再參加換證訓練測驗

$$8.26 \times \frac{100}{100} \times \frac{102}{100} \times \frac{100}{100} \times \frac{103}{100} = 8.68 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

$$8.29 \times \frac{100}{100} \times \frac{103}{100} \times \frac{95}{100} \times \frac{104}{100} = 8.44 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

$$8 \times \frac{100}{100} \times \frac{108}{100} \times \frac{102}{100} \times \frac{98}{100} = 8.64 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

$$6.82 \times \frac{100}{100} \times \frac{105}{100} \times \frac{101}{100} \times \frac{98}{100} = 7.09 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

$$6.99 \times \frac{100}{100} \times \frac{101}{100} \times \frac{96}{100} \times \frac{99}{100} = 6.71 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

$$7.04 \times \frac{100}{100} \times \frac{104}{100} \times \frac{100}{100} \times \frac{95}{100} = 6.96 \text{ 萬/坪}$$

(情況調整)(價格日期調整)(區域因素調整)(個別因素調整)

（公司印章）　（代表公司負責人印章）

股份有限公司設立登記表

公司預查編號

※公司統一編號

公司聯絡電話（　　）

僑外投資事業 □是 □否　公開發行 □是 □否

陸　　資 □是 □否　預定開業日期＿＿＿＿＿＿

閉鎖性股份有限公司股東人數 ＿＿＿＿ 人

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

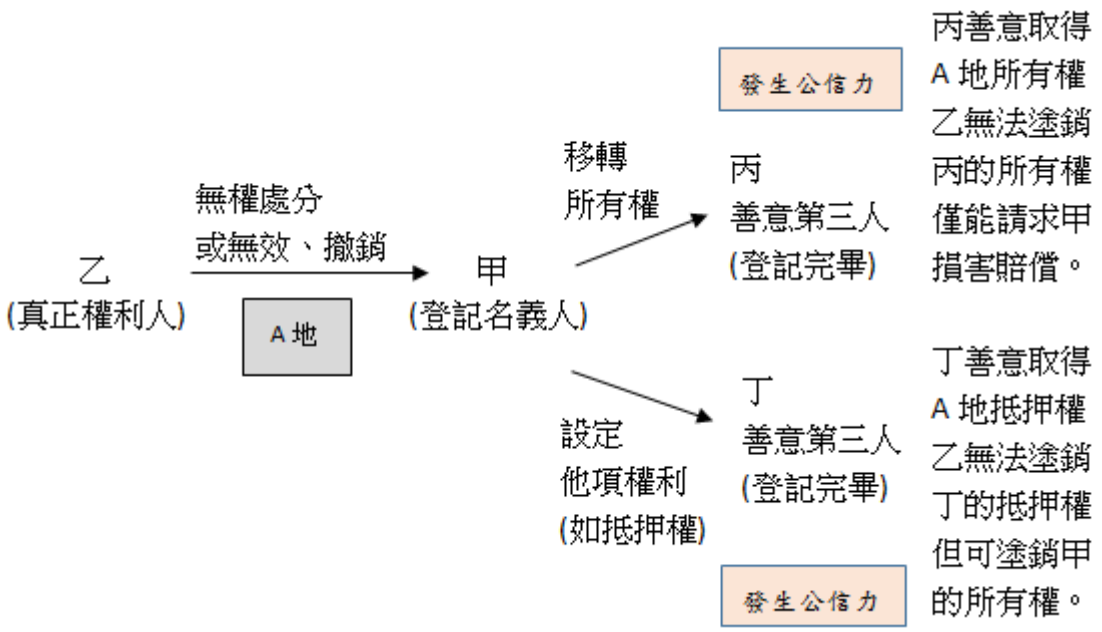
一、公　司　名　稱	股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地（含鄉鎮市區村里）	（　　）		
三、代表公司負責人		四、每股金額(阿拉伯數字)	元
五、資本總額(阿拉伯數字)	元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	元		
七、股　份　總　數	股	八、已發行股份總數	1.普通股　股 2.特別股　股
九、董事人數任期	人自　年　月　日至　年　月　日 （含獨立董事　人）		
十、□監察人人數任期 或 □審計委員會	人自　年　月　日至　年　月　日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人		
十一、公司章程訂定日期	年　月　日		

※核准登記日期文號

※檔號

公務記載蓋章欄

（一）申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
（二）為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
（三）※各欄如公司統一編號、核准登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
（四）違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
（五）為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。
（六）第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記■，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記■，監察人之人數任期免填。
（七）閉鎖性股份有限公司應填列股東人數、非以現金出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額(信用、勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司)。


乙
(真正權利人)
無權處分
或無效、撤銷
A地
甲
(登記名義人)
移轉
所有權
丙
善意第三人
(登記完畢)
發生公信力
丙善意取得A地所有權
乙無法塗銷丙的所有權
僅能請求甲損害賠償。
設定
他項權利
(如抵押權)
丁
善意第三人
(登記完畢)
發生公信力
丁善意取得A地抵押權
乙無法塗銷丁的抵押權
但可塗銷甲的所有權。

建物測量成果圖(開業之建築師、測量技師、地政士轉繪)

縣(市)　地政事務所建物測量成果圖　　段　小段　　地號　　建號

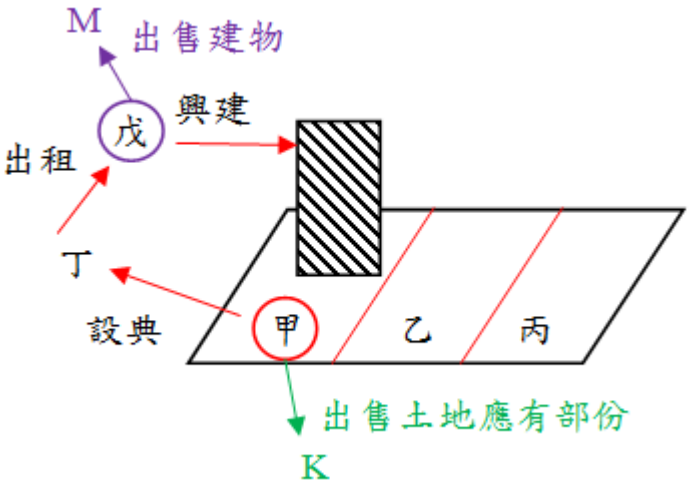
申請書	年 月 日 字 第 號	位置圖 比例尺 1/	平面圖 比例尺 1/　　共 頁 第 頁
轉繪日期		共 4	
建物坐落			
建物門牌			
主體結構			
主要用途			
使用執照			

建物面積	樓層別	平方公尺
	合　計	

附屬建物	主要用途	主體結構	建物面積(平方公尺)
	合　計		

一、依地籍測量實施規則第 282 條之 2 規定辦理。
二、本建物平面圖、位置圖及建物面積係由　　依使用執照　字第　號竣工平面圖轉繪計算，如有遺漏或錯誤致他人受損害者，建物起造人及轉繪人願負法律責任。　　起造人簽章：
三、本建物係　層建物本件僅測量第　層部分。　　轉繪人簽章：
四、建築基地地號：　段　小段　地號。　　開業證照字號：
五、本圖以建物登記為限。

申請人姓名		蓋章		住址	
本案依分層負責規定授權單位主管決行		核對		檢查		核定	


M
出售建物
興建
戊
出租
丁
設典
甲
乙
丙
出售土地應有部份
K

$$\text{退還稅額} = \text{繳納稅額} \times \frac{\text{重購價額}}{\text{出售價額}}$$

$$\frac{\text{重劃後宗地單價}}{\text{重劃前宗地單價}}$$

$$\frac{\text{一般負擔總面積}\times\text{重劃前平均地價}}{\text{重劃後平均地價}\times(\text{重劃區總面積}-\text{重劃前原公有道路、溝渠、河川及未登記地面積})}$$

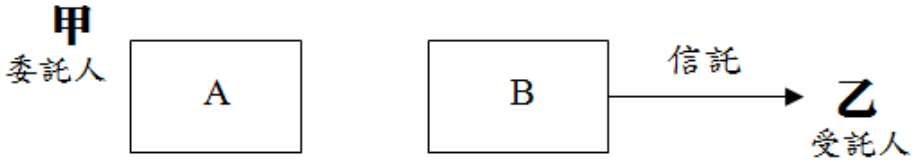
$$\frac{\text{工程費用總額+重劃費用總額+貸款利息總額}}{\text{重劃後平均地價}\times(\text{重劃區總面積}-\text{公共設施用地負擔總面積})}$$

$$(1-\underbrace{A}_{\text{一般負擔}}\times B)$$

$$(1-\underbrace{C}_{\text{費用負擔}})$$

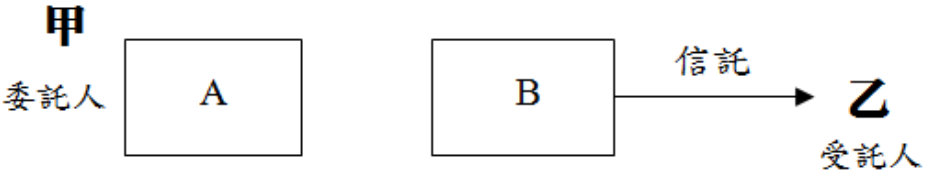
$$\text{預計抵價地之總地價}\times\frac{\text{該所有權人申請領回抵價地之補償地價}}{\text{全區之徵收土地補償總地價}}$$

$$\frac{\text{區內各原土地所有權人領回抵價地之權利價值}}{\text{該領回土地之評定單位地價}}$$



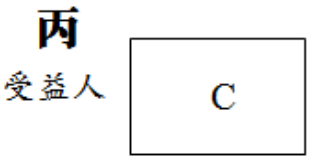
申報地價＝0.5 萬/m^2×100 m^2
＝50 萬元

申報地價＝0.2 萬/m^2×200 m^2
＝40 萬元



申報地價＝0.5 萬/m^2×100 m^2
＝50 萬元

申報地價＝0.2 萬/m^2×200 m^2
＝40 萬元



申報地價＝0.3 萬/m^2×300 m^2
＝90 萬元

$$\frac{A}{A+B}$$

$$\frac{B}{A+B}$$

$$\frac{A_1}{A_1+A_2+A_3+A_4+B}$$

$$\frac{A_2}{A_1+A_2+A_3+A_4+B}$$

$$\frac{A_3}{A_1+A_2+A_3+A_4+B}$$

$$\frac{A_4}{A_1+A_2+A_3+A_4+B}$$

$$\frac{B}{A_1+A_2+A_3+A_4+B}$$

$$\frac{A'_1}{A+B}$$

$$A'_1 = A \times \frac{A_1}{A_1+A_2+A_3+A_4}$$

$$\frac{A'_2}{A+B}$$

$$A'_2 = A \times \frac{A_2}{A_1+A_2+A_3+A_4}$$

$$\frac{A'_3}{A+B}$$

$$A'_3 = A \times \frac{A_3}{A_1+A_2+A_3+A_4}$$

$$\frac{A'_4}{A+B}$$

$$A'_4 = A \times \frac{A_4}{A_1+A_2+A_3+A_4}$$

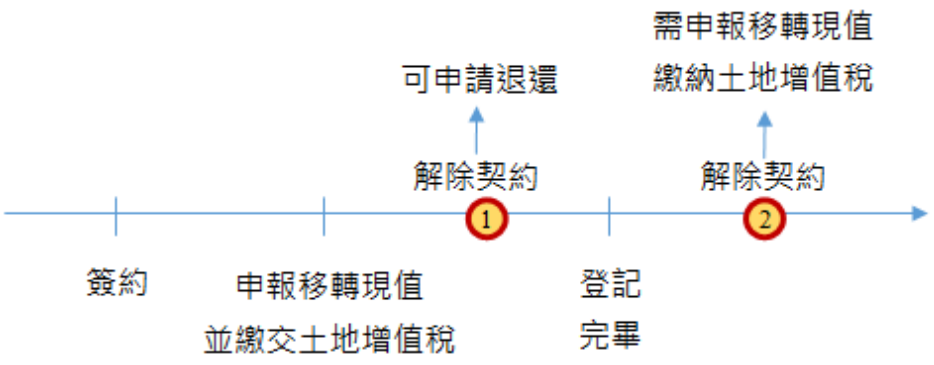
$$A = A'_1+A'_2+A'_3+A'_4$$

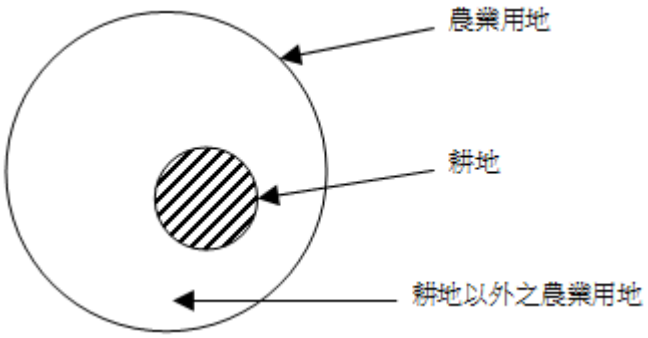
$$\frac{B}{A+B}$$

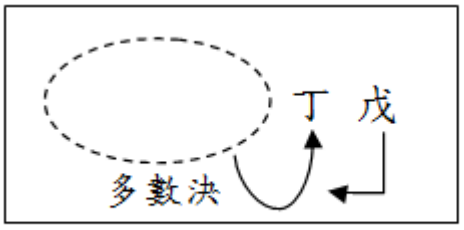
$$10,000 \times \frac{2,000}{9,000} = 2,222$$

$$10,000 \times \frac{3,000}{9,000} = 3,333$$

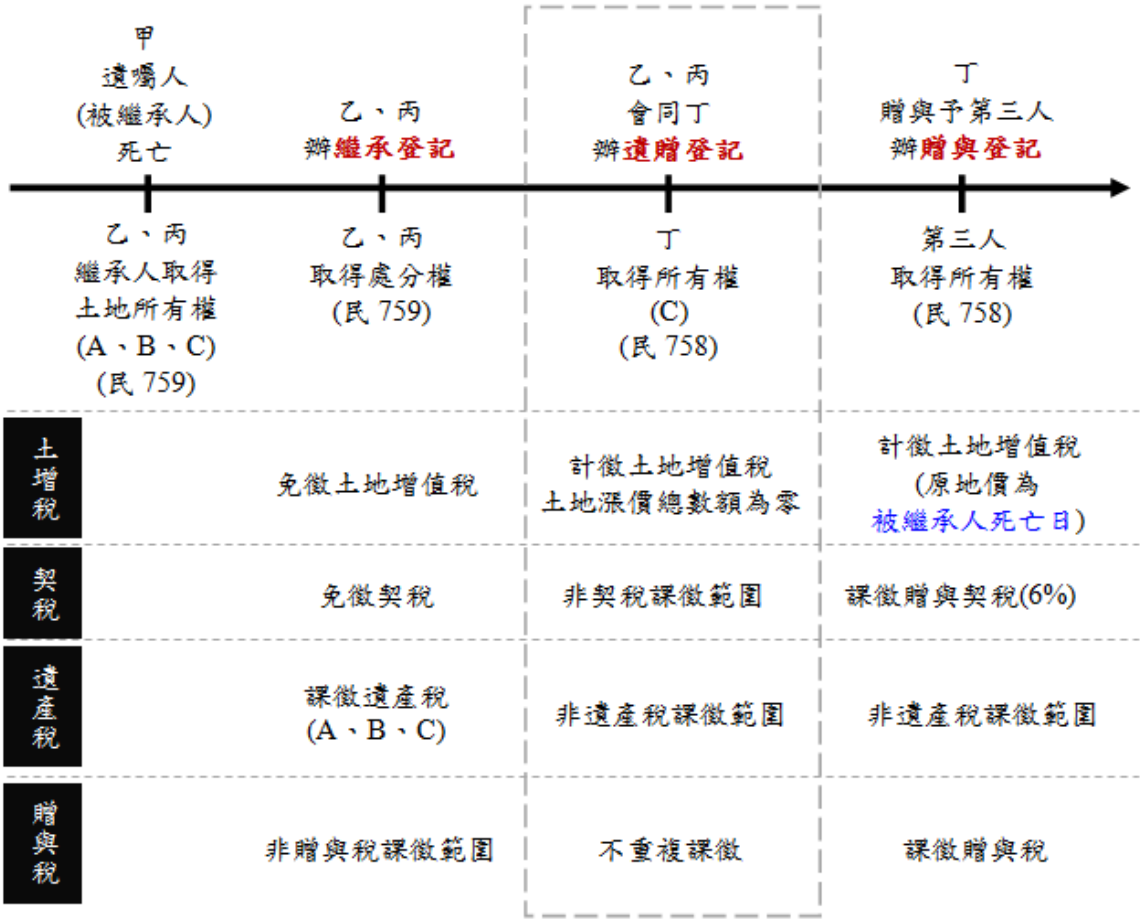
$$10,000 \times \frac{4,000}{9,000} = 4,445$$


需申報移轉現值
繳納土地增值稅
可申請退還
解除契約
解除契約
1
2
簽約
申報移轉現值
並繳交土地增值稅
登記
完畢

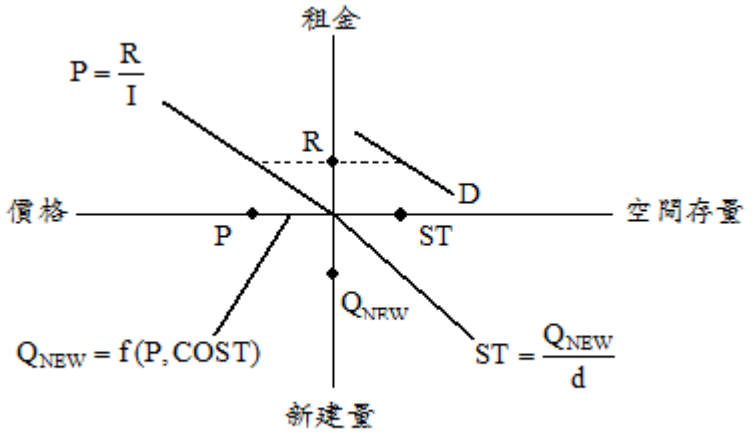

農業用地
耕地
耕地以外之農業用地



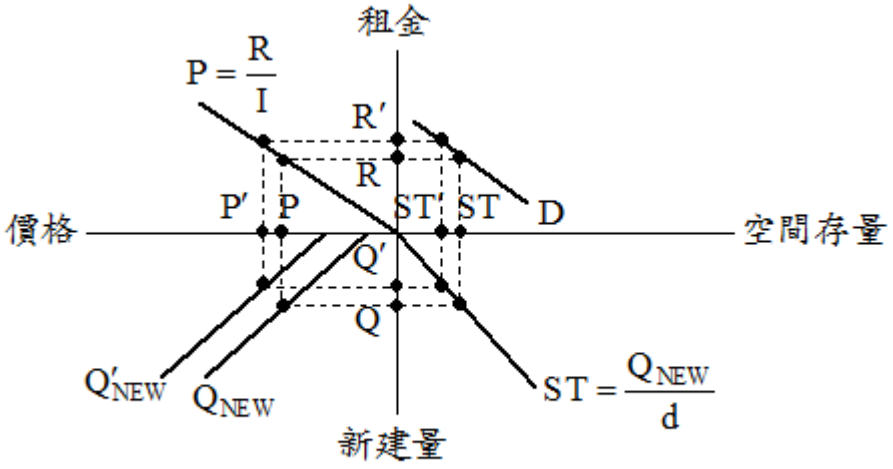
主張優先購買？


甲
遺囑人
(被繼承人)
死亡
乙、丙
辦繼承登記
乙、丙
會同丁
辦遺贈登記
丁
贈與予第三人
辦贈與登記
乙、丙
繼承人取得
土地所有權
(A、B、C)
(民 759)
乙、丙
取得處分權
(民 759)
丁
取得所有權
(C)
(民 758)
第三人
取得所有權
(民 758)
土增稅
免徵土地增值稅
計徵土地增值稅
土地漲價總數額為零
計徵土地增值稅
(原地價為
被繼承人死亡日)
契稅
免徵契稅
非契稅課徵範圍
課徵贈與契稅(6%)
遺產稅
課徵遺產稅
(A、B、C)
非遺產稅課徵範圍
非遺產稅課徵範圍
贈與稅
非贈與稅課徵範圍
不重複課徵
課徵贈與稅

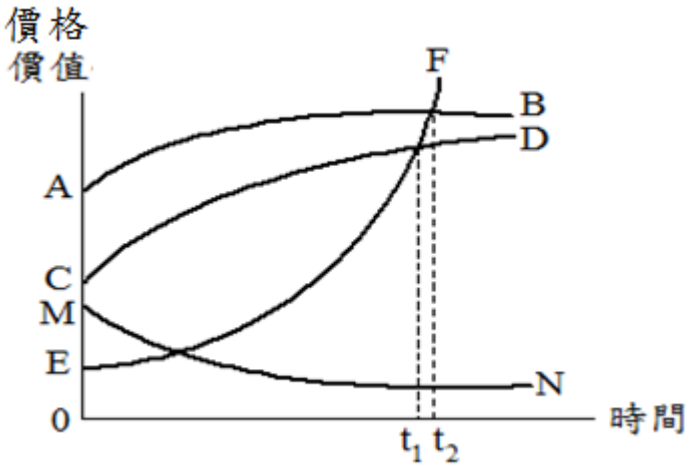
$\frac{1}{3}$


租金
$P = \frac{R}{I}$
R
D
價格
空間存量
P
ST
Q_{NEW}
$Q_{NEW} = f(P, COST)$
$ST = \frac{Q_{NEW}}{d}$
新建量

圖一


租金
$P = \frac{R}{I}$
R′
R
P′
P
ST′
ST
D
價格
空間存量
Q′
Q
Q'_{NEW}
Q_{NEW}
$ST = \frac{Q_{NEW}}{d}$
新建量

圖二

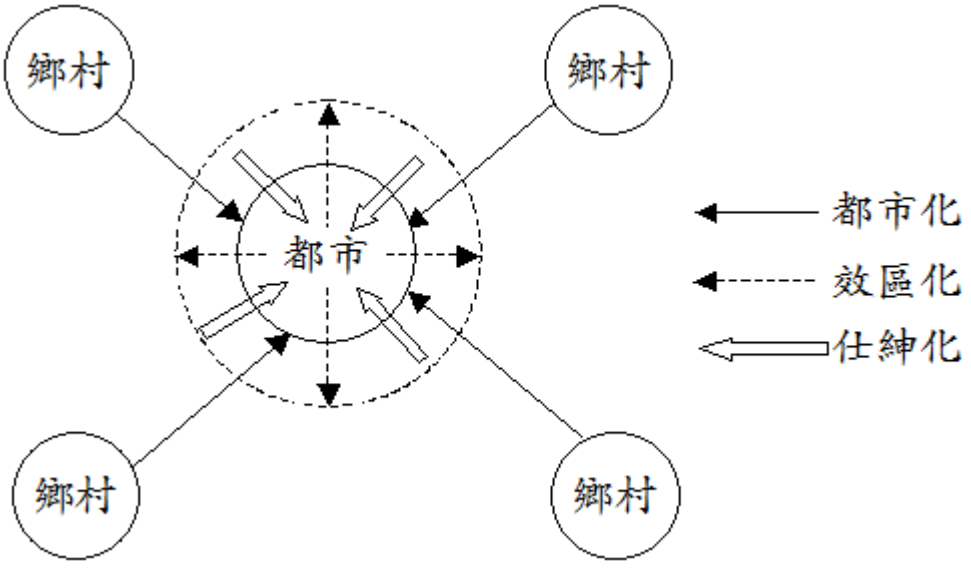

價格
價值
F
B
D
A
C
M
E
N
0
時間
t_1 t_2

$$700+100\times\frac{700}{700+200}=778\text{ 萬元}$$

$$200+100\times\frac{200}{700+200}=222\text{ 萬元}$$

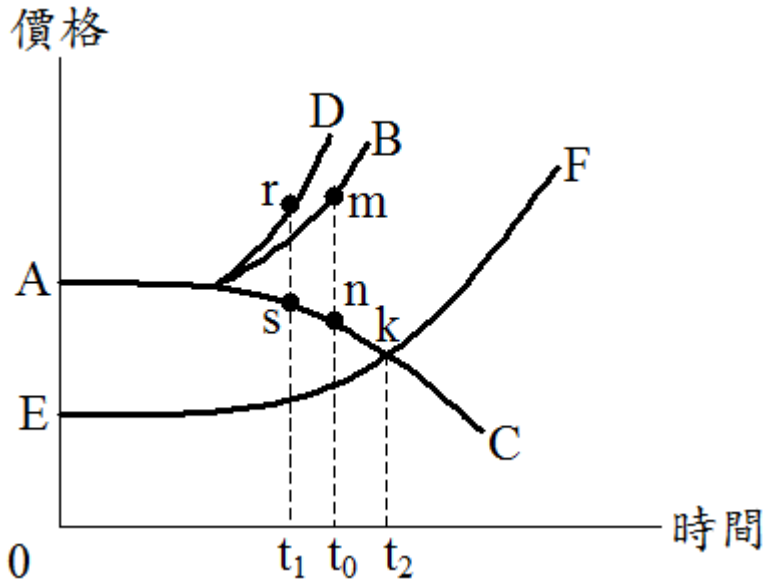
$$900-100\times\frac{900}{900+200}=818\text{ 萬元}$$

$$200-100\times\frac{200}{900+200}=182\text{ 萬元}$$


鄉村
鄉村
都市
鄉村
鄉村
都市化
效區化
仕紳化

$\overline{mn}$

$\overline{rs}=\overline{mn}$

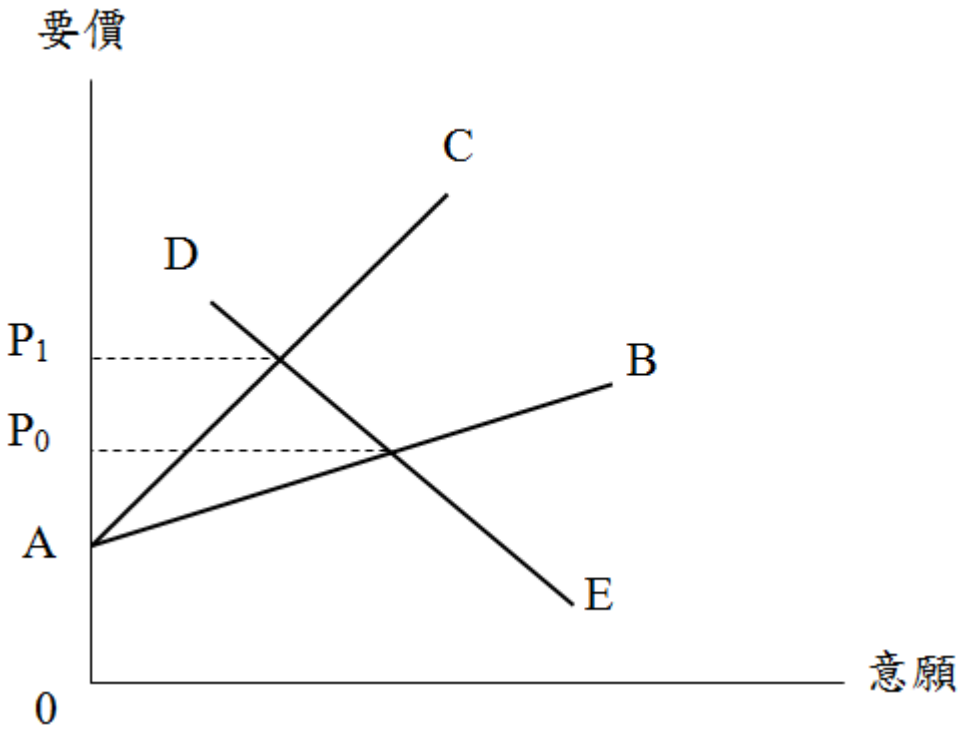

價格
D
B
F
r
m
A
n
s
k
E
C
時間
0
t_1
t_0
t_2

$$\frac{\text{該土地所有權人應領地價補償費}}{\text{區段徵收補償總地價}}$$

$\overline{AB}$

$\overline{AC}$

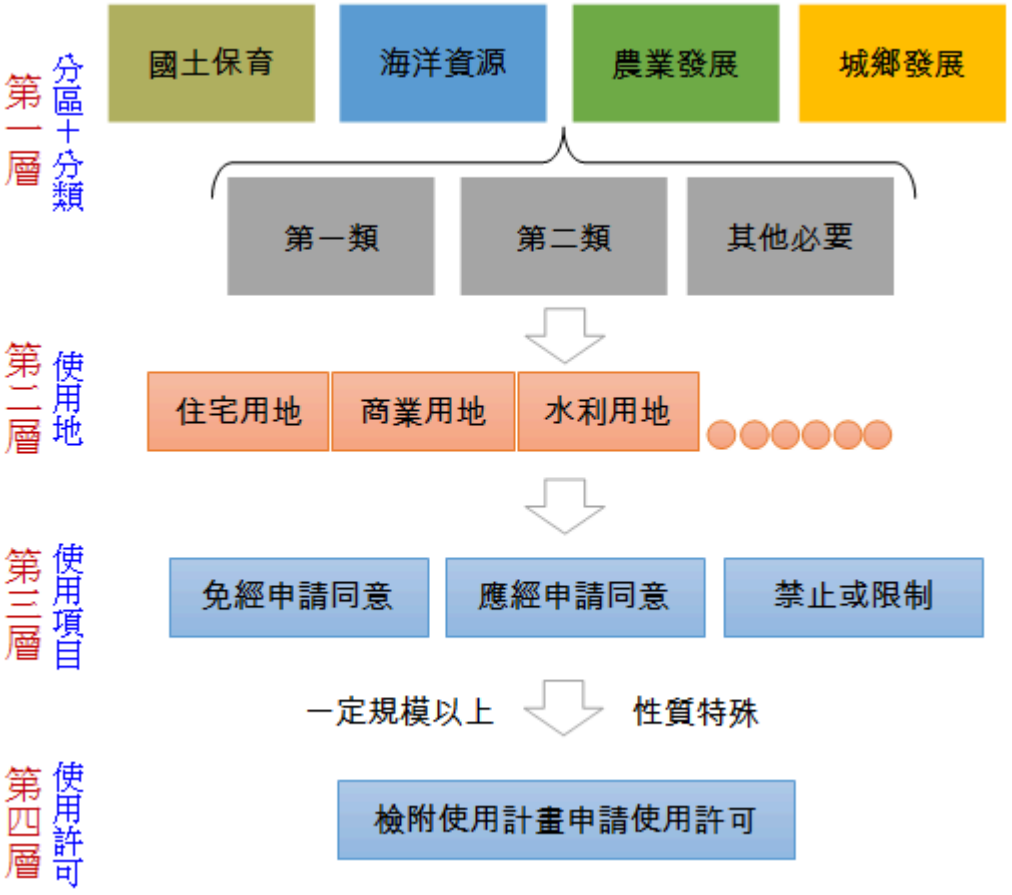
$\overline{DE}$


要價
C
D
P_1
B
P_0
A
E
意願
0

$$\frac{1}{2}\times\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}=\frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2}\times\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}=\frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{4}\times\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}+\frac{1}{20}}=\frac{15}{64}$$


第一層 分區+分類
國土保育
海洋資源
農業發展
城鄉發展
第一類
第二類
其他必要
第二層 使用地
住宅用地
商業用地
水利用地
第三層 使用項目
免經申請同意
應經申請同意
禁止或限制
一定規模以上
性質特殊
第四層 使用許可
檢附使用計畫申請使用許可